

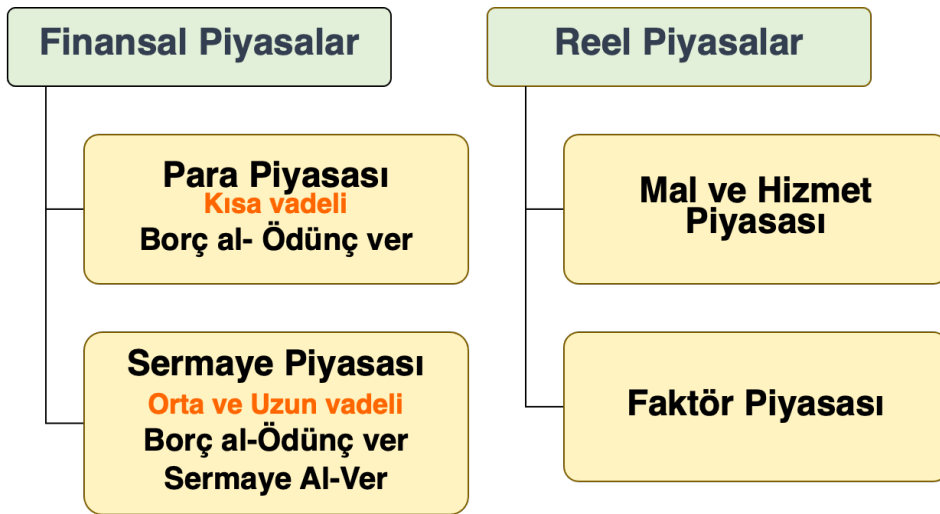
DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

Sadi Aslangiray

FINTABLES
AKADEMİ

1

PİYASALAR



SERMAYE PİYASASI

Sermaye Piyasası Kavramı

- Orta ve uzun vadeli ödünç verilebilir fonların; sermaye piyasası araçlarının alım satımı suretiyle tasarruf sahiplerinden yatırımcılara aktarılmasını sağlayan,
- Girişimciler ve tasarruf sahipleri arasında doğrudan finansman köprüsü kuran,
- Bu fon akışının gerçekleşmesini sağlayan Aracı Kurum, Yatırım Bankaları, Yatırım Ortaklıkları ve Yatırım Fonları gibi aracı ve yardımcı kuruluşlarından oluşan modern finansman sisteminin adıdır.

Sermaye piyasası, esas itibariyle, para piyasası ile birlikte finans piyasasının bir alt türünü oluşturmaktadır.

SERMAYE PİYASASI

Sermaye Piyasasının Amacı

- Finansal piyasalar, finansal tasarrufları, mal ve hizmet üreten veya ticari alanlarda faaliyet gösterenlerin kaynak ihtiyaçlarını karşılamak, başka bir deyişle, fon arz edenlerle fon talep eden birimler arasındaki fon akışını sağlamaktadır.
- Finansal piyasalar ekonomiye kaynak aktaran, tasarrufların yatırımlara dönüşmesini sağlayan bir sistemdir.

SERMAYE PİYASASI

Sermaye Piyasasının Başlıca 5 Fonksyonu

- Reel piyasaya kaynak sağlamak,
- Sermaye birikimi oluşturmak,
- Piyasanın ihtiyaç duyduğu likiditeyi temin etmek,
- Ekonomik yapı içinde yer alan aktörlerin her çeşit seviyede karar alırken karşı karşıya kaldığı riskleri dağıtmak veya bunları başka kesimlere aktararak risklerden korunmasını sağlamak ve
- Mülkiyeti tabana yaymaktır.

SERMAYE PİYASASI

Fonksyonlarına Göre Piyasalar

Birincil Piyasa

- Sermaye piyasası araçlarının ihraççısı tarafından ilk defa piyasaya çıkarılarak alıcılara satıldığı piyasalardır.
- Reel piyasaya kaynak sağlamak ve bu suretle bir yandan da riskleri dağıtmak ve mülkiyetin tabana yayılmasını sağlamak birincil piyasaların fonksyunudur,
- Sermaye birikiminin oluşturulmasına da, birincil piyasa katkı sağlamaktadır

SERMAYE PİYASASI

Fonksiyonlarına Göre Piyasalar

İkincil Piyasa

- Birincil Piyasada edinilen varlıkların sahiplik değişimi ikincil piyasalarda gerçekleşir.
- İkincil piyasalar, birincil piyasalar gibi ihraççılara fon akışı sağlamazlar.

Fonksiyonları ise,

1. Likidite fonksyonu
2. Fiyatı belirleme fonksyonu
3. Vadeyi Belirleme Fonksiyonu

İkincil piyasalar vadesine bağlı olarak **Spot** ve **Vadeli** piyasalar olmak üzere ikiye ayrılırlar.

SERMAYE PİYASASI

Fonksiyonlarına Göre Piyasalar

- **Spot Piyasalar**, Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Pay Piyasası ve Tahvil ve Bono Piyasası spot piyasalara örnek teşkil eder.
- **Vadeli piyasalar** ise, ileri bir tarihte teslimatı yapılmak üzere herhangi bir malın veya finansal aracın, bugünden alım satımının yapıldığı piyasalardır.

Vadeli Piyasalar

- Forward,
- Futures
- Opsiyon
- Swap, işlemlerinin gerçekleştirildiği piyasalardır.

SERMAYE PİYASASI

Finansal Piyasaların Unsurları



SERMAYE PİYASASI

Finansal Piyasaların Unsurları

- **Fon Arz Edenler (Tasarruf sahipleri)**
Halk, Firmalar ve Devlet
Tasarruflarını belirli bir getiri karşılığında sermaye piyasası araçlarında değerlendirmek amacıyla yatırım yapan gerçek ve tüzel kişiler
- **Fon Talep Edenler (Araç İhraç edenler)**
Halk, Firmalar ve Devlet
Faaliyetleri sırasında ihtiyaç duydukları kaynağı karşılamak üzere sermaye piyasası aracı ihraç eden tüzel kişiler

SERMAYE PİYASASI

Fon Arz Edenler

Fon Arz Edenler, Yatırımcılar: Tasarruflarını, gelir elde etmek amacıyla, belirli bir getiri karşılığında sermaye piyasası araçlarında değerlendirerek, yatırım yapan tasarruf sahibi gerçek ve tüzel kişilerdir

Fon Arzeden Yatırımcılar; Piyasalar ve yatırım araçları hakkında,

- Sahip oldukları bilgi,
- Sermaye piyasalarındaki tecrübe,
- Portföy büyüklüğüne göre

Sınıflara ayrılırlar

SERMAYE PİYASASI

Yatırımcıların Sınıflandırılması

Bireysel Yatırımcı: Kendi risk/getiri tercihleri doğrultusunda tasarrufları ile sermaye piyasası aracı satın alan gerçek veya tüzel kişiler

Kurumsal Yatırımcı: Mesleki bir faaliyet olarak, münhasıran sermaye piyasasında yatırım yapmak amacıyla, tasarruf sahiplerinden topladıkları fonları sermaye piyasası araçlarına yatırarak, bundan elde ettiği getiriye fon topladığı bireysel tasarruf sahiplerine dağıtan kurumlar

SERMAYE PİYASASI

Yatırımcıların Sınıflandırılması

Profesyonel Yatırımcı: Kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahip müşteri

Genel Yatırımcı: Profesyonel yatırımcı tanımına girmeyen ve talebe dayalı profesyonel yatırımcı olmak yönünde irade beyanı bulunmayan tüm diğer yatırımcılar genel yatırımcı sayılmaktadır.

Nitelikli Yatırımcı-Müşteri: Nitelikli yatırımcı, kurumsal yatırımcılar ile portföy büyüklüğü belirli bir tutarı aşan bireysel yatırımcıların oluşturduğu özel bir kategoridir.

SERMAYE PİYASASI

Yatırımcıların Sınıflandırılması

Profesyonel Yatırımcı (Müşteri)

- Aracı kurumlar, Bankalar, Portföy Yönetim Şirketleri, Kolektif Yatırım Kuruluşları, Emeklilik Yatırım Fonları, Sigorta Şirketleri, İpotek Finansman Kuruluşları, Varlık Yönetim Şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar.
- Emekli ve Yardım Sandıkları
- Kamu kurum ve kuruluşları, TCMB, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlar.
- Talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilen müşteriler.

SERMAYE PİYASASI

Yatırımcıların Sınıflandırılması

Talebe Dayalı Olarak Profesyonel Müşteri Kabul Edilecek Müşteriler

Genel Müşterilerden aşağıdaki nitelikleri haiz olanlar, talep etmeleri halinde, aşağıdaki şartlardan en az ikisini sağladıklarında yatırım kuruluşunun sunabileceği hizmet ve faaliyetlerden profesyonel müşteri sıfatıyla yararlanabilir.

- İşlem yapılması talep edilen piyasalarda son 1 yıl içinde, her 3 aylık dönemde en az 500.000 Türk Lirası hacminde ve en az 10 adet işlem gerçekleştirmiş olmaları
- Nakit mevduatlarının ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının da dâhil olduğu finansal varlıkları toplamının 1.000.000 Türk Lirası tutarını aşması
- Finans alanında üst düzey yönetici pozisyonlarından birinde en az 2 yıl görev yapmış olması veya Sermaye Piyasası alanında en az 5 yıl ihtisas personeli olarak çalışmış olması veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı veya Türev Araçlar Lisansına sahip olması

SERMAYE PİYASASI

Yatırımcıların Sınıflandırılması

Profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümleri

- Yazılı onay alınması kaydıyla saklamadaki varlıklarına ilişkin mutabakat alınması zorunlu değildir.
- Sözleşme yapılması kaydıyla saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık bildirim yapılmak zorunda değildir.
- Uygunluk testi yapılması zorunlu değildir.
- Yerindelik testinde yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri hakkında bilgilerin alınması yeterlidir.
- Genel risk bildirim formu dışında ilave risk bildirimleri talep halinde açıklanır.

SERMAYE PİYASASI

Fon Talep Eden Kuruluşlar

Fon Talep Edenler: İktisadi ve/veya ticari faaliyetleri sırasında ihtiyaç duydukları kaynağı karşılamak üzere sermaye piyasası aracı ihraç eden tüzel kişilerdir.

İhraççı ise, sermaye piyasası araçlarını ihraç eden, ihraç etmek üzere Kurula başvuruda bulunan veya sermaye piyasası araçları halka arz edilen tüzel kişiler ve düzenlemeye tabi yatırım fonlarıdır. Yatırım fonları hariç tüzel kişiliğe sahip olmayan kuruluşlar ve gerçek kişiler sermaye piyasası aracı ihraç edemezler.

SERMAYE PİYASASI

Finansal Piyasaların Unsurları

Sermaye Piyasası Araçları

Ortaklık ilişkisi ya da borç-alacak ilişkisi sağlayan araçlar.

- Devlet Tahvili,
- Özel sektör Tahvili,
- Hisse Senedi,
- VDMK,
- Yatırım Ortaklığı Payları.

SERMAYE PİYASASI

Finansal Piyasaların Unsurları

Borsalar ve Teşkilatlanmış Diğer Piyasalar

Borsalar:

- Borsada işlem görmesi kabul edilen menkul kıymetlerin, alım satımının, kurallara göre düzen içinde yapılmasını sağlayan,
- Oluşan fiyatların ilanına yetkili, tüzel kişiliği haiz kurumlardır.

Borsaların, kamu kurumu olarak veya gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Anonim Şirket olarak kurulmaları mümkündür.

SERMAYE PİYASASI

Finansal Piyasaların Fonksiyonları

Borsalar ve Teşkilatlanmış Diğer Piyasalar

Borsaların Fonksiyonları

- Likidite sağlaması
- Ekonomik gösterge olması
- İtibar sağlaması (Kotasyon Kriteri)
- Beklentileri yansıtması
- Piyasaları düzenlemesi

SERMAYE PİYASASI

Finansal Piyasaların Unsurları

Yardımcı Kuruluşlar

- Yatırım kuruluşları,
- Kolektif Yatırım Kuruluşları,
- Bağımsız Denetim, Değerleme ve Derecelendirme Kuruluşları,
- Portföy Yönetim Şirketleri,
- İpotek finansmanı kuruluşları, Konut ve Varlık Finansmanı Fonları,
- Varlık Kiralama Şirketleri,
- Merkezi Takas ve Merkezi Saklama Kuruluşları, Veri Depolama Kuruluşları

SERMAYE PİYASASI KANUNU

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu

6362 Sayılı Kanun bir çerçeve kanun niteliğindedir.

Kanun ile **Sermaye Piyasası Kurulu**'nun sınırları çizilmiştir.

Bu sınırlar içinde **Sermaye Piyasası Kurulu** ikincil düzenlemeleri yapar ve kendisine yapılan başvuruları karara bağlar.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun Hazırlanmasında Belirleyici Olan Faktörler

- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğe Girmesi
- AB Müktesebatına Uyum Zorunluluğu
- Piyasanın duyduğu ihtiyaçlar

SERMAYE PİYASASI KANUNU

Sermaye Piyasası Kanununun Amacı

- Sermaye Piyasalarının **Güvenilir, Şeffaf, Etkin, İstikrarlı, Adil ve Rekabetçi** bir ortamda işleyişini ve gelişmesini sağlamak:
- Piyasanın **Dürüst, Güvenli ve İstikrarlı** olduğuna ilişkin inancı tesis etmek.
- Sermaye piyasasının fonksiyonlarının korunması veya Sermaye Piyasasının istikrarının ve güvenilirliğinin temini ile piyasanın geliştirilmesi.
- Yatırımcının hak ve menfaatlerinin korunması ve tasarruf sahiplerinin risklerinin azaltılması.

SERMAYE PİYASASI KANUNU

Sermaye Piyasası Kanununun Kapsamı

- Sermaye Piyasası Araçları,
- Bu araçların ihracı, ihraççılar, halka arz edenler,
- Sermaye piyasası faaliyetleri,
- Sermaye Piyasası Kurumları,
- Borsalar, sermaye piyasası araçlarının işlem gördüğü diğer teşkilatlanmış piyasalar, Piyasa İşleticileri,

SERMAYE PİYASASI KANUNU

Sermaye Piyasası Kanununun Kapsamı

- Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, TSPB
- Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği,
- Merkezi Takas Kuruluşları,
- Merkezi Saklama Kuruluşları,
- Merkezi Kayıt Kuruluşu
- Sermaye Piyasası Kurulu bu kanun hükümlerine tabidir.

SERMAYE PİYASASI KANUNU

Kanundaki Temel Kavramlar

Kayıtlı sermaye: Anonim ortaklıkların, yönetim kurulu kararı ile TTK'nın esas sermayenin artırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın pay çıkarabilecekleri azami miktarı gösteren, ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmiş sermayeleri,

Başlangıç sermayesi: Kayıtlı sermayeli anonim ortaklıkların sahip olmaları zorunlu olan asgari çıkarılmış sermayeleri,

Çıkarılmış sermaye: Kayıtlı sermayeli anonim ortaklıkların satışı yapılmış paylarını temsil eden sermayeleri,

SERMAYE PİYASASI KANUNU

Kanundaki Temel Kavramlar

Halka açık ortaklık: Payları halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan anonim ortaklıklar,

Halka arz: Sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan yapılan genel bir çağrıyı ve bu çağrı devamında gerçekleştirilen satış,

Kamuyu Aydınlatma Platformu: Kamuya açıklanması gerekli olan bilgilerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemi,

SERMAYE PİYASASI KANUNU

Kanundaki Temel Kavramlar

Mali Araç (Menkul kıymetler): Para, çek, poliçe ve bono hariç olmak üzere; Paylar, pay benzeri diğer kıymetler, Borçlanma araçları veya menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları ile bunların Depo sertifikaları.

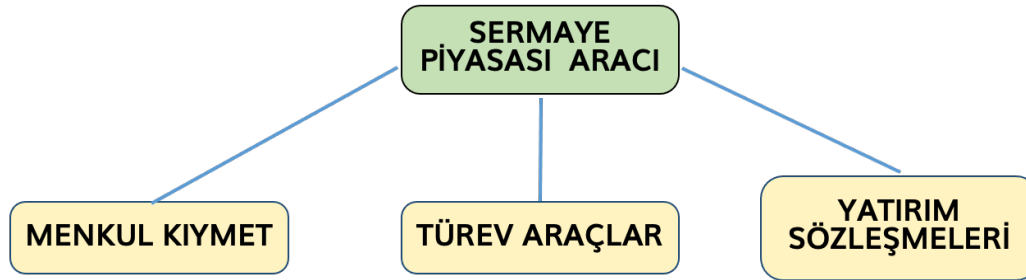
Piyasa işleticisi: Borsayı veya borsanın piyasalarını yöneten ve/veya işleten anonim ortaklıkları,

Merkezî Karşı Taraf: Alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı da alıcı rolünü üstlenerek takasın tamamlanmasını taahhüt eden Merkezî Takas kuruluşunu,

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

Sermaye Piyasası Araçları

Sermaye Piyasası Aracı: Menkul kıymetler ve Türev Araçlar ile Yatırım Sözleşmeleri de dâhil olmak üzere Kurulca bu kapsamda olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını, ifade eder.



SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

Sermaye Piyasası Araçları

- Sermaye Piyasasında fon arz ve talebi, sermaye piyasası araçlarının **ihraççılar** tarafından çıkarılarak **satılması** ve tasarruf sahipleri (**yatırımcılar**) tarafından **alınması** suretiyle karşılır.
- Başka bir deyişle, fon aktarımı, tasarrufların yatırımlara kanalize edilmesi sermaye piyasası araçlarının ihraççıları tarafından tasarruf sahiplerine satılması ile gerçekleştirilir.
- Sermaye piyasası araçlarının satılması ile, fon talep edenler ile fon arz edenler arasında **doğrudan** doğruya hukuki bir ilişki kurulmuş olur.
- Bu ilişki, sermaye piyasası aracının niteliğine göre ya **ortaklık** ilişkidir ya da **alacaklılık** ilişkisidir.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

Sermaye Piyasası Araçlarının İşlevleri

- Tasarruf sahiplerinin tasarruflarını sermaye piyasası aracı ihraç etmek suretiyle toplamak,
 - Tasarruf sahiplerinden toplanan bu fonları yatırımlara kanallize etmek,
 - Tasarruf sahiplerince finanse edilmiş olan bu yatırımdan elde edilen getiriye de tasarruf sahipleri ile paylaşmak,
- Sermaye Piyasası Araçlarının temel işlevidir.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

Sermaye Piyasası Araçlarının Türleri

Sermaye Piyasası Araçları, bir üst kavram olup;
Menkul Kıymetler, Türev Araçlar ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları olmak üzere üçe ayrılır.

Menkul Kıymetler; Para, Çek, Poliçe ve Bono hariç olmak üzere;

- Pay ve Pay Benzeri kıymetler** ile söz konusu paylara ilişkin Depo Sertifikaları
- Borçlanma Araçları** ile bunlara ilişkin Depo Sertifikaları
- Menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları ve bunlara ilişkin Depo Sertifikaları.

Doğrudan işletme finansına dayanan

Menkul kıymetleştirmeye dayanan

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

Sermaye Piyasası Araçlarının Türleri

Türev Araçlar

- Değeri başka bir finansal varlığın veya malın değerine doğrudan bağlı olan finansal araçlar türev araç olarak adlandırılmaktadır.
- Türev araçlar, dayanak varlığın el değiştirmesine gerek olmaksızın, bu varlıkla ilgili hak ve yükümlülüklerin ticaretine imkan sağlar.
- Türev araçlar, riskten korunma, yatırım ve arbitraj amacıyla kullanılabilir.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

Sermaye Piyasası Araçlarının Türleri

6362 sayılı kanuna göre türev araçlar,

- Menkul kıymetleri satma veya değiştirme hakkı veren türevler,
- Değeri bir fiyat veya fiyat değişikliği gibi endeks değerleri ve bu değerlerdeki değişikliklere dayanan türevler,
- Döviz, kıymetli madenler veya kurulca belirlenen diğer varlıklarla yapılan kaldıraçlı işlemler, olmak üzere üç gruba ayrılabilir

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

Sermaye Piyasası Araçlarının Türleri

Türev Araçlar

- Vadeli işlem sözleşmeleri (Futures)
- Opsiyon Sözleşmeleri (Options)
- Forward
- Swap Sözleşmeleri

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

Sermaye Piyasası Araçlarının Türleri

Diğer Sermaye Piyasası Araçları

Yatırım sözleşmeleri de dâhil olmak üzere Kurulca bu kapsamda olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarıdır, Menkul Kıymet ve Türev Araç kategorisine girmeyen diğer araçlar bu başlık altında toplanmıştır.

Bu kategori içinde sayılabilecek araçlar

- Yatırım fonu katılma payları,
- Gayrimenkul sertifikaları
- Kira sertifikaları örnek gösterilebilir.

KAYDI SİSTEM

Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydileştirilmesi

Senede bağlanan paylar, "pay senedi" veya yaygın kullanıldığı şekliyle "hisse senedi" olarak tanımlanmaktadır.

- Bu durumda, bir kıymetli evrak olarak payın temsil ettiği haklar söz konusu hisse senedi üzerinden kullanılır.
- İlk olarak 2005 yılı sonunda payları borsada işlem gören ortaklıkların sermayesini temsil eden payların kaydileştirilmesine başlanmış ve payların her türlü hak ve borçları **Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)** nezdinde kurulan elektronik bir platformda takip edilmeye başlanmıştır.

KAYDI SİSTEM

Merkezi Kayıt Kuruluşu MKK

- Sermaye piyasası araçları ve bu araçlara ilişkin hakların,
- Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından, **bilgisayar ortamında, İhraççılar, Aracı Kuruluşlar ve Hak Sahipleri** itibariyle tutulduğu,
- Menkul Kıymetlerin **kayden takip edildiği** bir sistemdir.
- Bu sistemde, sermaye piyasası araçları **senede bağlanmaksızın** bir sicile **kaydedilmekte** ve devirleri ile diğer hakların tesisi bu sicil kaydı üzerinden yapılmaktadır

KAYDI SİSTEM

Merkezi Kayıt Kuruluşu MKK

Kaydi sistemin yürütülebilmesini ve kayıtların sağlıklı ve güvenli şekilde tutulmasını sağlamak amacıyla, Merkezî Kayıt Kuruluşu – MKK kurulması öngörülmüştür.

MKK özel hukuk tüzel kişiliğini haiz; anonim ortaklık şeklinde örgütlenmiş, kamu hizmeti yürüten bir kuruluştur. Payları kayden izlenen anonim ortaklıkların **Genel Kurullarına elektronik ortamda katılım, MKK tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilir.**

SERMAYE PİYASALARINDA TEMİNAT

Sermaye Piyasasında Teminat

Bunlardan ilki, sermaye piyasası kurumlarının faaliyetlerini yürütürken ortaya çıkabilecek risklerden dolayı, Piyasanın, Sistemin işleyişini korumak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Borsalar ve Teşkilatlanmış diğer pazarlara yatıracakları teminatlardır.

İkincisi, Merkezi takas ve saklama kuruluşlarının yine bu kurumlardan ya da gerçek kişilerden aldığı teminatlardır. Merkezî takas kuruluşlarının sermaye piyasası kurumlarından aldığı teminatlar biziatihi sermaye piyasası faaliyetinin icrası kapsamında, o faaliyetin, örneğin kredili işlemin ya da ödünç işleminin teminatı olarak, merkezî takas kuruluşuna verilen teminatlara ilişkin düzenlemelerdir.

SERMAYE PİYASALARINDA TEMİNAT

Sermaye Piyasasında Teminat

Üçüncüsü, teminat verilmesine dayanak teşkil eden işlemin niteliği ve tarafları kim olursa olsun, dayanak işlemin sermaye piyasası işlemi olup olmadığına bakılmaksızın, teminat konusu varlığın bir sermaye piyasası aracı olduğu teminat sözleşmelerini düzenleyen 6362 sayılı SPKn'nun 47'nci maddesi hükmüdür.

Dördüncüsü ise, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yükümlülüklerin vadesinde yerine getirilmesi amacıyla teminat altına alınmasıdır.

SERMAYE PİYASALARINDA TEMİNAT

Sermaye Piyasasında Teminat

MKK nezdinde kayden izlenen sermaye piyasası araçlarının konu edildiği tüm teminat sözleşmelerine, SP Kanunu hükümleri uygulanır, Sermaye piyasası araçlarını konu alan teminat sözleşmeleri şekil şartı olarak, yazılı olarak yapılır.

Teminat Sözleşmeleri, Mülkiyeti devreden veya devretmeyen biçimde yapılabilir.

Mülkiyetin devrine ilişkin esaslara teminat sözleşmesinde yer verilebilir; Mülkiyetin devrine ilişkin herhangi bir hüküm öngörülmemiş ise mülkiyetin devredilmediği; teminat verende kaldığı kabul edilir.

SERMAYE PİYASALARINDA TEMİNAT

Sermaye Piyasası Araçlarının Konu olduğu Teminatlar

Re'sen satış yetkisi;

- Teminat alan, şartları oluştuğunda, herhangi bir ihbar veya ihtarda bulunma, süre verme, adlî veya idarî merciden izin ya da onay alma, teminatın açık artırma ya da başka bir yol ile nakde çevrilmesi gibi herhangi bir ön şartı yerine getirme yükümlülüğü olmaksızın teminat konusu sermaye piyasası aracını resen paraya çevirebilmektedir
- Resen satışa konu edilecek sermaye piyasası aracının, alacağın vade tarihindeki değeri esas alınır
- Elde edilecek satış tutarından artan meblağ teminat verene iade edilir

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI VE HALK'A ARZ

İhraç ve Halk'a Arz Temel Kavramlar

İhraç; Sermaye Piyasası Araçlarının, ihraççılar tarafından çıkarılıp, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satışı

İhraççı; Sermaye piyasası araçlarını ihraç eden anonim şirketler, kamu iktisadi teşebbüsleri, mahalli idareler.

İhraç eden: Ortak sıfatıyla, sahip olduğu sermaye piyasası araçlarını halka arz ederek veya etmeksizin satan gerçek veya tüzel kişi.

Halka arz'a aracılık eden: Halka arz sürecini yürüten, Aracı Kurum, Yatırım Kuruluşu

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI VE HALK'A ARZ

Halk'a Arz - İhraç

Tasarruf sahiplerinin tasarruflarını ihraççılara yönlendirdiği ve fon arz edenler ile fon talep edenlerin karşılaştığı ve fon aktarımının gerçekleştiği hukuki süreci ifade etmektedir.

İhraç "Sermaye Piyasası Araçlarının, ihraççılar tarafından çıkarılıp, **halka arz edilerek** veya **halka arz edilmeksizin** satışı" olarak tanımlanmaktadır.

Halka arz, "Sermaye Piyasası Araçlarının satın alınması için her türlü yoldan yapılan genel bir çağrıyı ve bu çağrı devamında gerçekleştirilen satışı" ifade eder.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI VE HALK'A ARZ

Halk'a Arz - İhraç

- Sermaye piyasalarında yatırımcıların korunmasının çeşitli görünümleri olmakla birlikte, esas itibariyle yatırımcılar bilgilendirilmek suretiyle korunmaktadır.
- Bilgilendirilmiş yatırımcı, almak istediği riski ve yatırım kararını kendisi belirleyecektir. Şüphesiz ki, bu bilgilendirmenin ne şekilde ve ne zaman olacağı önem arz etmektedir.
- Yatırımcı tam, zamanında ve doğru bir şekilde bilgilendirilmelidir.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI VE HALK'A ARZ

Halk'a Arz - İhraç

- Yatırımcıların birincil veya ikincil piyasalarda karşılaştığı şirketler, sermaye piyasası kurumları ve diğer yatırımcılardan korunması amacıyla yatırım kararını etkileyebilecek bilgilerin kendisine sunulması gerekmektedir.
- Yatırımcının yatırım kararını etkileyebilecek bilgiler yatırımcılar ile, şekil ve içerik bakımından Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Kurulca belirlenen düzenlemelere uygun olarak tam, zamanında ve doğru bir şekilde paylaşılmasını gerektirmektedir.
- Bu paylaşımın yapılmasına **Kamuyu Aydınlatma** denilmektedir.
- Kamuyu Aydınlatma bir takım belgeler aracılığıyla gerçekleşmektedir.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI VE HALK'A ARZ

İzahname ve İhraç Belgesi Hazırlama Yükümlülüğü

Kamuyu Aydınlatma Belgeleri

- Halka arz edilerek yapılan ihraçlarda geniş kapsamlı bilgileri içeren belge olan **İzahname**
- Halka arz edilmeksizin yapılan ihraçlarda daha dar kapsamlı bilgileri içeren **İhraç Belgesi** olmak üzere iki temel türe dayanır.
- Kitle Fonlaması yoluyla halka açık statüsü kazanan anonim ortaklıkların izahname ya da ihraç belgesi hazırlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.
- Kamuyu aydınlatma belgeleri şekil olarak Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak hazırlanır

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI VE HALK'A ARZ

İzahname ve İhraç Belgesi Hazırlama Yükümlülüğü

İhraçta Kamuyu Aydınlatma Belgeleri

İzahname; İhraççının, garantörün finansal durum ve performansı ile geleceğe yönelik beklentilerine, faaliyetlerine, ihraç edilecek veya borsada işlem görecektir sermaye piyasası araçlarının özelliklerine ve bunlara bağlı hak ve risklere ilişkin olarak yatırımcıların bilinçli bir değerlendirme yapmasını sağlayacak nitelikteki tüm bilgileri içeren kamuyu aydınlatma belgesini" ifade etmektedir.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI VE HALK'A ARZ

İzahname Hazırlama Yükümlülüğü

İzahname Hazırlama Yükümlülüğü

Sermaye piyasası araçlarının halka arz edilebilmesi veya borsada işlem görebilmesi için izahname hazırlanması ve hazırlanan bu izahnamenin Kurulca onaylanması zorunludur.

İzahnamenin onaylanması

İzahnamenin onaylanmasına ilişkin başvuru, Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış izahname ve gerekli diğer bilgi ve belgelerin Kurula sunulmasından itibaren **on iş günü** içinde Kurul tarafından karara bağlanır. İlk halka arzlarda bu süre azami **yirmi iş günüdür**.

Onaylanmış izahname **bir yıl** içinde gerçekleştirilecek ihraçlar için geçerlidir.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI VE HALK'A ARZ

Kamu Aydınlatma Belgesinden Doğan Sorumluluk

İzahnameden kaynaklanan sorumluluk, izahnamedeki bilgilerden kaynaklanan zararın tazmini sorumluluğunu ifade eder.

Söz konusu sorumluluk, **Hukuki sorumluluktur**.

Bir zararın izahnameden kaynaklanmış sayılabilmesi için söz konusu zararın izahnamede yer alan: Yanlış, Yanıltıcı veya Eksik bilgilerden kaynaklanması gerekmektedir.

Bu durumdan öncelikle ihraççı sorumludur

İhraççılardan tazmin edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde;

- Halka arz edenler,
- İhraca aracılık eden lider aracı kurum,
- Garantör
- İhraççının yönetim kurulu üyeleri

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI VE HALK'A ARZ

Kamuyu Aydınlatma Belgelerinden Doğan Sorumluluk

- **Finansal tablo ve raporların** Kurulca belirlenen düzenlemelere uygun olarak hazırlanmasından, sunulmasından ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğundan **ihraççı ile kusurlarına ve durumun gereklerine göre ihraççının yönetim kurulu üyeleri** sorumludur
- Yönetim kurulunun, hazırlanacak finansal tablo ve raporların kabulüne dair ayrı bir karar alması gerekir
- Finansal tablo ve raporlarla ilgili olarak bunları hazırlayan ortaklık yöneticileri ile birlikte sorumlu yönetim kurulu üyelerinin kamuya yapacakları bildirimlerde finansal tablo ve raporların gerçeğe uygunluğu ve doğruluğu konusundaki beyanlarına yer verilmesi zorunludur

Kamuyu Aydınlatma Belgelerinden Doğan Sorumluluk

Bağımsız denetim kuruluşları, görevlerinin kapsamıyla sınırlı olmak üzere, denetledikleri finansal tablo ve raporların mevzuata uygun olarak denetlenmemesi nedeniyle doğabilecek zararlardan raporu imzalayanlarla birlikte sorumludur.

Bağımsız denetim kuruluşları ile derecelendirme ve değerlendirme kuruluşları, faaliyetleri neticesinde düzenledikleri raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgiler dolayısıyla neden oldukları zararlardan sorumludurlar.

İhraçta Kamuyu Aydınlatma Belgeleri

İzahnamenin eksik yanlış veya yanıltıcı olmasından kaynaklı tazminat talebinin reddedilmesini gerektirecek haller,

- Araçların alım veya satımının, kamuyu aydınlatma belgesine dayanmaması,
- Kamuyu aydınlatma belgelerinde yer alan bilgilerin yanlış, yanıltıcı veya eksik olduğu bilinmesine rağmen işlemin yapılması,
- Kamuya açıklanan belgede yer alan bilgiler yanlış, yanıltıcı veya eksik olmasaydı dahi yatırımcıların zarara uğrayacak olmaları,
- Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilere ilişkin düzetmenin yatırım kararından önce ilan edilmiş olması halinde reddedilir.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI VE HALK'A ARZ

Sermaye Piyasası Aracının İhracında

Sermaye Piyasası Kuruluna,

- Halka arzda,
- Borsada işlem görme başvurusunda,
- Önemli nitelikteki işlemlerde,
- Ortaklık veya finansal durumu önemli derecede etkileyen olaylar durumunda
bağımsız denetim getirme yükümlülüğü imkanı verilmiştir

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI VE HALK'A ARZ

İzahnamenin Yayınlanması, İlan ve Reklamlar

- İzahnamenin Kurulca onaylanması için burada yer alan bilgilerin tutarlı, anlaşılabilir ve Kurulca belirlenen izahname standartlarına göre eksiksiz olması gereklidir.
- İzahname onaylandıktan sonra Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde yayımlanır,
- Ayrıca ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde **ilan edilmez.**
- Ancak, izahnamenin nerede yayımlandığı hususu Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilir.
- İhraca ilişkin ilan, reklam ve açıklamalar izahname ile tutarlı olmalı, gerçeğe aykırı, abartılmış ve yanıltıcı bilgiler içermemelidir.

HALK'A AÇIK ORTAKLIKLAR

İhraççılar ve Halk'a Açık Ortaklıklar

İhraççı, kitle fonlaması platformları aracılığıyla para toplayanlar hariç olmak üzere, sermaye piyasası araçlarını ihraç eden, sermaye piyasası araçlarını ihraç etmek üzere Kurula başvuruda bulunan veya sermaye piyasası araçları halka arz edilen tüzel kişiler ile SPKn'na tabi yatırım fonlarını ifade etmektedir.

Halka açık ortaklık, kitle fonlaması platformları aracılığıyla fon temin edenler hariç, Payları halka arz edilmiş olan, Halka arz edilmiş sayılan **anonim ortaklıklardır**

HALK'A AÇIK ORTAKLIKLAR

Halk'a Açık Ortaklık Statüsünün Kazanılması

- Payları borsada işlem gören ortaklıklar ile **pay sahibi sayısı beşyüz'ü (500) aşan anonim ortaklıkların payları halka arz olunmuş sayılır.**
- Bu ortaklıklar halka açık ortaklık hükümlerine de tabi olurlar.
- Payları borsada işlem görmeyen anonim ortaklıklar, halka açık ortaklık statüsünü kazandıktan sonra en geç iki yıl içinde paylarının işlem görmesi için borsaya başvurmak zorundadırlar.

HALK'A AÇIK ORTAKLIKLAR

Halk'a Açık Ortaklık Statüsünün Kazanılması

- Gereken sürede borsaya başvurulmaması durumunda Kurul halka açık sayılan şirketleri halka açık statüden çıkarır.
- Pay sayısı nedeniyle halka açık sayılan şirketlerde pay sahiplerinin 2/3 oyu veya Genel Kurul toplam oyunun 3/4 oyu ile halka açık statüden çıkılabilir.
- Fakat bu durumda SP Kurulu hakim ortaklara pay alım teklifi yapma zorunluluğu getirebilir.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI VE HALK'A ARZ

Pay Senetlerinin İhracına İlişkin Genel Esaslar

- İhraç olunan payların bedellerinin **tam ve nakden ödenmesi** şarttır.
- Halka açık anonim ortaklıklar bakımından, halka kapalı anonim şirketler için öngörülen apel sistemi kabul edilmemektedir.
- Kuruluş veya sermaye artırımlarında sermaye olarak getirilmesi taahhüt edilen meblağın belli bir kısmının hemen, kalanının belli bir zaman dilimi içerisinde taksitle ödenmesi usulüne sermaye piyasalarında izin verilmemiştir.

Nakden ödemenin söz konusu olmayacağı durumlarda Kurul yetki kullanır

- Birleşme - Bölünme,
- Hisse değişimi
- Şirket yapılandırmalarında

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI VE HALK'A ARZ

Pay Senetlerinin İhracına İlişkin Esaslar

Sermaye Piyasası kurulu, payların piyasa fiyatı veya defter değerinin nominal değerinin üzerinde olması hâlinde,

- İhraç olunacak payların primli fiyattan satılmasını,
- Yeni pay alma haklarının primli fiyattan kullanılmasını isteyebilir
- Payların piyasa fiyatı veya defter değerinin nominal değerinin altında olması durumunda, payların nominal değerinin altında bir fiyatla ihraç edilmesine izin verebilir.

HALKA AÇIK ORTAKLIKLARIN İŞLEYİŞ YAPISINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Halka Açık Ortaklıklarda Önemli Nitelikte İşlemler

Halka açık şirketlerce veya bu şirketler içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin hayatın olağan akışı içerisinde az rastlanan mahiyetleri ve şirketin faaliyetlerini ve idaresini temelden etkileyecek olmaları nedeniyle, bu işlemlerde bulunmaya karar verilmesi halinde ortaklardan ortak olma pozisyonlarını korumak istemeyenlere **ortaklıktan ayrılma hakkı verilmesidir.**

Buna göre, **halka açık ortaklıkların; birleşme, bölünme işlemlerine taraf olması, tür değiştirmesi, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi gibi** yatırımcıların yatırım kararlarının değişmesine yol açacak ortaklığın yapısına ilişkin temel işlemler Kanunun uygulanmasında **önemli nitelikte işlem sayılır.**

HALKA AÇIK ORTAKLIKLARIN İŞLEYİŞ YAPISINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Halka Açık Ortaklıklarda Önemli Nitelikte İşlemler

Şirketin yapmayı planladığı nakit sermaye artırımlarında,

- Sermaye artırımından elde edilecek fonun ortaklığın mevcut sermayesini aşması
- İlişkili taraflara olan ve ortaklığa nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan borçların ödenmesinde kullanılacak olması hali de önemli nitelikteki işlem sayılmıştır.

Belirtilen zorunluluklara uyulmaksızın gerçekleştirilen işlemlerin ortadan kaldırılmasına yönelik Kurul, kararının tebliği tarihinden itibaren **otuz gün** içinde işlem öncesi durumun aynen sağlanmaması hâlinde idari para cezası verebilir ve bu işlemlerin iptali için genel kurul kararlarının iptaline ilişkin hükümleri çerçevesinde dava açabilir.

HALKA AÇIK ORTAKLIKLARIN İŞLEYİŞ YAPISINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Halka Açık Ortaklıklarda Önemli Nitelikte İşlemler

Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin en önemli sonuç, önemli nitelikteki işlemlerin yapılmasına muhalif kalan ortaklara, sahip oldukları payları halka açık ortaklığa satarak ortaklıktan çıkma hakkı getirilmesidir.

Buna **Ayrılma Hakkı** denilmektedir.

Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin **genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri**, paylarını halka açık ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahiptir. Halka açık ortaklık bu payları pay sahibinin talebi üzerine, adil bir bedel üzerinden satın almakla yükümlüdür.

HALKA AÇIK ORTAKLIKLARIN İŞLEYİŞ YAPISINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Halka Açık Ortaklıklarda Önemli Nitelikte İşlemler

Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı

Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere başka bir şekilde sahip olunan payların halka açık ortaklığın oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına ulaşması durumunda, paya sahip olan bu kişiler açısından azınlıkta kalan pay sahiplerini ortaklıktan çıkarma hakkı doğar.

Bu kişiler, Kurulca belirlenen süre içinde, azınlıkta kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar karşılığı çıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını ortaklıktan talep edebilirler

HALKA AÇIK ORTAKLIKLARIN İŞLEYİŞ YAPISINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Halka Açık Ortaklıklarda Önemli Nitelikte İşlemler

Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı

Bu şartlarda ortaklıktan çıkarma hakkının doğduğu durumlarda, azınlıkta kalan pay sahipleri açısından da satma hakkı doğar.

Bu pay sahipleri Kurulca belirlenen süre içinde, paylarının adil bir bedel karşılığında satın alınmasını talep edebilirler.

Çıkarma ve satma hakkının doğumu için mutlaka öncesinde bir pay alım teklifinin yapılmış olması gerekmektedir.

Kural olarak, söz konusu hakların kullanımı için, ortaklığın oy haklarının %98'ine ulaşması veya bu konumda iken ek pay alınması suretiyle bu oranın aşılması gerekmektedir.

HALKA AÇIK ORTAKLIKLARIN İŞLEYİŞ YAPISINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Genel Kurul Toplantıları

Halka açık anonim ortaklıkların genel kurullarına ilişkin özel hükümler öngörülmüştür.

Halka açık ortaklıklar genel kurullarını, toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, ortaklığın internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Kurulca belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilanla çağırarak zorundadırlar.

Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, **toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılmalıdır**

HALKA AÇIK ORTAKLIKLARIN İŞLEYİŞ YAPISINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Genel Kurul Toplantıları

- Genel kurullar, bu Kanunda veya esas sözleşmede, aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan hâller hariç, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır.
- Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır.
- İlk toplantıda anılan nisaba ulaşamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz.
- Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir.

HALKA AÇIK ORTAKLIKLARIN İŞLEYİŞ YAPISINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Genel Kurul Toplantıları

Halka açık ortaklıklarda,

- Yeni pay alma haklarının kısıtlanmasına,
- Kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kuruluna yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisinin verilmesine,
- Sermayenin azaltılmasına,
- Önemli nitelikteki işlemlere

Kararların genel kurulca kabul edilebilmesi için, esas sözleşmelerinde açıkça oran belirtilmek suretiyle daha ağır nisaplar öngörülmediği takdirde, toplantı nisabı aranmaksızın, ortaklık genel kuruluna katılan oy hakkını haiz payların **üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartı aranır**.

Bu nisapları hafifleten esas sözleşme hükümleri geçersizdir.

HALKA AÇIK ORTAKLIKLARIN İŞLEYİŞ YAPISINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Genel Kurul Toplantıları

- Payları kayden izlenen halka açık ortaklıkların genel kurul toplantılarına, MKK'dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir.
- Bu listede adı bulunan hak sahipleri kimlik göstererek genel kurula katılırlar.
- Halka açık ortaklık genel kuruluna katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu yolla, "genel kurul blokajı" adı verilen uygulamaya da son verilmiş olmaktadır.
- Payları kayden izlenen anonim ortaklık genel kurullarına elektronik ortamda katılım, MKK tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilir.

SERMAYE PİYASALARINDA HALKA ARZ

Sermaye Piyasası Araçları Satış Şekilleri

- Halka arz edilmek suretiyle,
- Halka arz edilmeksizin;
- Tahsisli olarak,
- Nitelikli yatırımcılara satılabilir.

SERMAYE PİYASALARINDA HALKA ARZ

Halka Arzda Uygulanabilecek Satış Yöntemleri

Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arz Yoluyla Satışında;

- Talep toplama yoluyla satış yöntemi,
- Talep toplanmaksızın satış yöntemi,
- Borsada satış yöntemi kullanılabilir.

Talep Toplama Yoluyla Satış Yöntemi;

- Sabit fiyatla talep toplama,
- Fiyat teklifi alarak talep toplama,
- Fiyat aralığı ile talep toplama yoluyla gerçekleştirilir.

SERMAYE PİYASALARINDA HALKA ARZ

Halka Arza Aracılık Yöntemleri

- En İyi Gayret Aracılığı
- Aracılık Yüklenimi
 - **Bakiyeyi Yüklenim:** Halka arz yoluyla satılması ve satılamayan kısmının tamamının bedeli satış süresi sonunda tam ve nakden ödenerek satın alınması
 - **Tümünü Yüklenim:** Sermaye piyasası araçlarının bedelinin, satışın başlamasından önce tam ve nakden ödenmek suretiyle tamamının satın alınarak halka satılması

SERMAYE PİYASALARINDA HALKA ARZ

Halka Arza Aracılık Yöntemleri

- Aracılık Yüklenimi
 - Kısmen Bakiyeyi Yüklenim:** Halka arz yoluyla satılamayanların bir kısmının bedeli satış süresi sonunda tam ve nakden ödenerek satın alınması
 - Kısmen Tümünü Yüklenim:** Sermaye piyasası araçlarının bedelinin satışın başlamasından önce tam ve nakden ödenmek suretiyle bir kısmının satın alınarak halka satılmasının taahhüt edilmesi

SERMAYE PİYASALARINDA HALKA ARZ

Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler;

- Halka arz sonrası Borsada işlem görmeye başladıktan sonra, halka arza aracılık eden aracı kurum tarafından fiyat istikrarını sağlamak amacıyla alımda bulunulabilir.
- İşlemler, ilgili payların Borsada işlem görmeye başladığı tarihten itibaren en çok 30 gün süreyle gerçekleştirilebilir.
- Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde halka arz fiyatının üzerinde emir verilemez.

SERMAYE PİYASASI KURUMLARI VE FAALİYETLERİ

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri

- Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi
- Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi
- Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı
- Portföy yöneticiliği
- Yatırım danışmanlığı

SERMAYE PİYASASI KURUMLARI VE FAALİYETLERİ

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri

- Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak satışa aracılık edilmesi
- Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık.
- Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış pazar yerlerinin işletilmesi.
- Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi.

SERMAYE PİYASASI KURUMLARI VE FAALİYETLERİ

Yan Hizmetler

- Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması
- Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi ya da ödünç verilmesi ve döviz hizmetleri sunulması
- Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması
- Aracılık yükleniminin yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması
- Borçlanma veya başka yollardan finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması
- Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması

SERMAYE PİYASASI KURUMLARI VE FAALİYETLERİ



SERMAYE PİYASASI KURUMLARI VE FAALİYETLERİ

Sermaye Piyasası Kurumları

- Yatırım kuruluşları
- Kolektif yatırım kuruluşları
- Sermaye piyasasında faaliyette bulunacak bağımsız denetim, değerlendirme ve derecelendirme kuruluşları
- Portföy yönetim şirketleri
- İpotek finansmanı kuruluşları
- Konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları
- Varlık kiralama şirketleri
- Merkezi takas kuruluşları
- Merkezi kayıt kuruluşları
- Merkezi saklama kuruluşları
- Veri depolama kuruluşları

**Finansal
Altyapı
kuruluşları**

Sermaye piyasası hizmetleri sunmak üzere kurulmuş, örgütlenmiş ve yetki belgesi almış kuruluşlar ve yardımcı kuruluşlar;

Faaliyet İzni Alma Zorunluluğu

- Yatırım hizmetlerinin ve faaliyetlerinin düzenli uğraşı, ticari veya mesleki faaliyet olarak icra edilebilmesi için Kuruldan izin alınması zorunludur.
- Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ancak yatırım kuruluşları tarafından yerine getirilebilir.
- Yan hizmetler, yatırım kuruluşları ve portföy yönetim şirketlerince ayrıca bir yetki belgesine tabi olmaksızın Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

Yatırım Kuruluşları

Yatırım Kuruluşu "Aracı Kurumlar ile yatırım hizmet ve faaliyetinde bulunmak üzere,
Kuruluş ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen,
Bankaları, Aracı Kurumları ve Diğer Sermaye Piyasası Kurumlarını ifade etmektedir.

Yatırım Kuruluşları Kuruluş Şartları

- Anonim ortaklık şeklinde kurulmaları,
- Paylarının tamamının nama yazılı olması,
- Paylarının nakit karşılığı çıkarılması,
- Sermayelerinin Kurulca belirlenen miktardan az olmaması,
- Esas sözleşmelerinin kanun ve ilgili düzenlemelerde yer alan hükümlere uygun olması,
- Borsada işlem yapacak yatırım kuruluşlarının, ilgili borsadan işlem yapma yetkisi almaları zorunludur.

Yatırım Kuruluşları - Aracı Kurumlar, Kuruluş Şartları

- Anonim şirket,
- Payların tamamı **nama yazılı**,
- Payların **nakit** karşılığı çıkarılması,
- Sermayenin belirlenen miktardan az olmaması,
- Kurucunun veya borsa veya piyasa işleticisi üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak önemli etkiye sahip olan ortakların gerekli şartları taşımaları,
- Esas sözleşmenin uygun olması,
- Kurucuların gereken özelliklere haiz olması,
- Ortaklık yapısının açık ve şeffaf olması.

Yatırım Kuruluşları - Aracı Kurumlar, Kuruluş Şartları

Kuruculara ilişkin şartlar

- İflas (10 yıl)
- Faaliyet izni iptal edilmiş kuruluşlarda sorumluluk
- Kesinleşmiş mahkûmiyet
- Tasfiye kararı
- Mali güç
- Dürüstlük / itibar

Yatırım Kuruluşları - Aracı Kurumlar



KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI

Kollektif Yatırım Kuruluşları

- **Kolektif yatırım kuruluşları** halktan topladıkları sermaye ile sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, kıymetli madenler gibi araçlardan oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulan ve kurumsal yatırımcı olarak hizmet veren kuruluşlardır.
- Bunlar arasındaki ayrım, halktan toplanan sermayenin oluşturduğu portföyün kim tarafından ve hangi esaslar çerçevesinde işletileceği konusundaki farklı modellerin benimsenmesinden doğmaktadır.
- Bu modellere göre farklı hukuki yapılar oluşturulmuştur.
- **Şirket** esasına dayanan model, **Yatırım Ortaklıkları**,
- **Sözleşme** esasına dayanan model ise **Yatırım Fonlarını** oluşturmuştur.

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI

Kollektif Yatırım Kuruluşu Türleri

Yatırım Ortaklıkları; Sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, girişim sermayesi yatırımları ile kurulca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyleri işletmek amacıyla, paylarını ihraç etmek üzere kurulan **sabit veya değişken sermayeli anonim ortaklıklardır.**

Değişken sermayeli yatırım ortaklıkları Değişken sermayeli yatırım ortaklıkları, sermayesi her zaman net aktif değerine eşit olan yatırım ortaklıklarıdır.

Net aktif değer ise varlıkların toplamından borçların toplamının düşülmesi suretiyle bulunan tutarı ifade eder.

Değişken sermayeli yatırım ortaklık paylarının itibari değeri yoktur.

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI

Kollektif Yatırım Kuruluşu Türleri

Yatırım fonları

- Tasarruf sahiplerinden fon katılma payı karşılığında toplanan para ya da diğer varlıklarla,
- Tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre
- Kurulca belirlenen varlık ve haklardan oluşan portföy veya portföyleri işletmek amacıyla
- Portföy yönetim şirketleri tarafından fon iç tüzüğü ile kurulan ve kurucunun fon mal varlığının saklanması için portföy saklama kuruluşu ile anlaşması zorunlu olan
- Tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığına yatırım fonu adı verilir.
- Fon; katılma payları bir şemsiye fona bağlı olarak ihraç edilen yatırım araçlarıdır.

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI

Kollektif Yatırım Kuruluşlarına Hakim Olan İlkeler

- Riskin dağıtılması ilkesi
- Profesyonel yönetim
- Müşterek sermaye- tasarruf sahiplerinden toplanan sermaye ile oluşturulması
- Mal varlığının korunması

Koruma iki şekilde yapılır

1-Portföye dahil varlık unsurlarının kurucu ve yöneticinin hesaplarından ayrı bir yerde, ayrı bir kurumda (portföy saklama şirketleri) saklanması zorunludur.

2- Fon mal varlığı rehnedilemez, haczedilemez, teminat gösterilemez

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI

Kollektif Yatırım Kuruluşlarına Hakim Olan İlkeler

- Kapalı Uçlu Kolektif Yatırım Kuruluşları :
 - Sermaye belirlidir.
 - Paylar da ihraççı kuruluş tarafından geri alınmamaktadır.
- Açık Uçlu Kolektif Yatırım Kuruluşları:
 - Sermaye değişkendir.
 - Sınırsız olarak yeni pay ihraç edilebilir ve talep edildiğinde paylar geri alınarak itfa edilebilir.
 - Sermaye, bu sermaye ile oluşturulan portföyün değerine eşittir.
- Yarı Açık Uçlu Kolektif Yatırım Kuruluşları:
 - Burada sermaye belirli, ancak payların iadesi mümkündür.
 - Bu modelde yeni pay ihracı yetkisi sınırlı olup, her seferinde esas sözleşme veya içtüzük değişikliği gerekir.
 - İhraç edilmiş olan paylar ihraççısı yatırım kuruluşu tarafından her zaman geri alınabilir.

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI

Kollektif Yatırım Kuruluşu Türleri

Konut ve Varlık Finansmanı Kuruluşları; Konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kredi kullandırılması, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, sahip oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılmasıdır.

Konut finansmanı kuruluşları;

- Konut ve varlık finansmanı fonları
- İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler
- İpotek finansmanı kuruluşları
- Kira sertifikası ve varlık kiralama şirketleri

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI

Kira Sertifikaları

Kira sertifikası, kaynak kuruluşun, bir varlık kiralama şirketi aracılığı ve devret-kirala devral yöntemiyle, mülkiyetlerindeki veya kiralamak suretiyle devralacakları varlıkları kullanarak finansman sağlamalarına imkan veren bir enstrüman olarak düzenlenmiştir.

Varlık kiralama şirketleri, kaynak kuruluşlardan devraldığı varlıkları tekrar Kaynak kuruluşu kiralamak suretiyle kira geliri elde etmek, söz konusu kira gelirlerine dayalı olarak kira sertifikası ihraç etmek ve kira süresi sonunda ilgili varlığı kaynak kuruluşu devretmek amacıyla **aracı kurumlar, bankalar ve kaynak kuruluşları** tarafından kurulabilir.

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI

Kira Sertifikaları

Faaliyet konuları;

- Kira sertifikası ihraç etmek,
- Kendi nam ve kira sertifikası sahipleri hesabına her türlü varlığı devralmak, kiralamak, varlıklardan elde edilen gelirleri payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemek,
- Kira sözleşmesinin sonunda, başlangıçta anlaşılan koşullarda kiraya konu varlığı kaynak kuruluşu devretmek,

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI

Kira Sertifikaları

Kira Sertifikalarının ihraç çeşitleri;

- Sahipliğe dayalı
- Yönetim sözleşmesine dayalı(inançlı mülkiyet)
- Alım satıma dayalı
- Ortaklığa dayalı
- Eser sözleşmesine dayalı olarak ihraç edilir.

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları GYO

Gayrimenkul yatırım ortaklığı

- Gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine,
- Gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen,
- Belirli projeleri gerçekleştirmek üzere adi ortaklık kurabilen
- Tebliğde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumlarıdır.

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları GYO

- Ortaklıklar belirli bir projeyi gerçekleştirmek amacıyla, belirli alanlarda yatırım yapmak amacıyla ya da amaçlarında bir sınırlama olmaksızın süreli veya süresiz olarak kurulabilirler.
- Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, ani usulde kurulabildikleri gibi mevcut ortaklıklar esas sözleşmelerini değiştirmek suretiyle gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşebilirler.

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI

GYO Kuruluş Şartları

- Kayıtlı sermayeli olarak anonim ortaklık şeklinde kurulmaları,
- Çıkarılmış sermayelerinin asgari %25'i oranındaki paylarını, halka arz etmek üzere kurulmuş olması,
- Başlangıç sermayelerinin kurul tarafından belirlenmiş asgari sermaye tutarından az olmaması,
- Ticaret unvanlarında "Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı" ibaresinin bulunması,
- Portföy işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere Kurula başvurması,
- Kurucuların ve yönetim kurulu üyelerinin kurucular için aranan şartları taşımaları,
- Dönüşecek ise, Kayıtlı sermaye sistemi içinde yer alması veya bu amaçla Kurula başvurmuş olması,

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI

GYO'ların Yapabilecekleri İşler

- Gayrimenkullere, bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkule dayalı projelere yatırım yapabilirler.
- Kazanç sağlama amacına yönelik olarak alım-satım ya da kiralama işlemleri gerçekleştirebilirler,
- Gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçları dışında diğer sermaye piyasası araçlarını alıp satabilir, ters repo işlemi yapabilir
- Kur ile faiz riskine karşı korunmak amacıyla swap ve forward işlemlerde bulunabilir, opsiyon yazabilir ya da mala dayalı olanlar hariç vadeli işlem sözleşmeleri alabilirler.

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI

GYO'ların Yapamayacakları İşler

- Hiç bir şirketin sermayesine ve yönetimlerine hakim olma amacı güdemez ve hiç bir ortaklıkta sermaye veya oy haklarının %5'inden fazlasına sahip olamazlar,
- Altın ve kıymetli madenlere yatırım yapamazlar,
- Borsa'da veya Borsa dışı teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmeyen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapamazlar.
- Sermaye piyasası araçlarının alım satımlarının Borsa kanalıyla yapılması zorunludur.
- Mala dayalı vadeli işlem sözleşmelerine veya mala yatırım yapamazlar.

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI

GYO'ların Yapamayacakları İşler

- Menkul kıymetleri açığa satamazlar, ödünç menkul kıymet işlemi yapamazlar,
- Türev araçları kullanarak **korunma amacını aşan** işlemler yapamazlar,
- Varlıkların portföye alımı ve portföyden satımı sırasında varlık değerinin %3'ünü aşan komisyon ücreti ve benzeri gider yapamazlar,
- Herhangi bir şekilde devredilebilmesi konusunda bir sınırlamaya tabi olan varlıklara ve haklara yatırım yapamazlar.

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI

GYO'ların Yapamayacakları İşler

- Mevduat toplayamazlar
- Ticari zirai ve sınai faaliyetlerde bulunamazlar
- Hiç bir şekilde gayrimenkullerin, altyapı yatırım ve hizmetlerinin **inşaat işlerini kendileri üstlenemez,**
- Kredi veremezler
- Belgeye dayandırılmayan ve piyasa rayicinden bariz farklılık gösteren bir harcama veya komisyon ödemesinde bulunamazlar.

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının Kuruluşu

- Kayıtlı sermayeli anonim ortaklık şeklinde kurulması,
- Kurucularının, ortaklığın çıkarılmış sermayesinin asgari **%49'u** oranındaki paylarının, halka arzının taahhüt edilmiş olması,
- Başlangıç sermayesinin 20 milyon TL'den az olmaması,
- Ticaret unvanında "**Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı**" ibaresini taşıması,
- Kurucularından en az birisinin lider sermayedar olması,
- Kurulca yetkilendirilmiş bir kuruluşun **portföy saklama** hizmetini yürütmek üzere belirlenmiş olması,

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI

MKYO'ların Yapamayacakları İşler

- Ödünç para verme işleriyle uğraşamazlar.
- Mevduat veya katılım fonu toplayamazlar,
- Ticari, sınai ve zirai faaliyetlerde bulunamazlar.
- Aracılık faaliyetinde bulunamazlar.
- Açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemi yapamazlar.
- Portföylerindeki varlıkları rehin veremez.
- Kredi temini için portföyünün %10'unu teminat olarak gösterebilirler.
- Gereken miktardan fazla nakit tutamazlar.
- Faaliyetlerinin gerektirdiği miktar ve değerden fazla taşınır ve taşınmaz mal edinemezler.

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI

Yatırım Fonları

- Tasarruf sahiplerinden fon katılma payı karşılığında toplanan para ya da diğer varlıklarla,
- Tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre
- Kurulca belirlenen varlık ve haklardan oluşan portföy veya portföyleri işletmek amacıyla
- Portföy yönetim şirketleri tarafından fon iç tüzüğü ile kurulan
- Tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığına Yatırım Fonu adı verilir.
- Fon; katılma payları bir **şemsiye fona bağlı olarak ihraç** edilen yatırım araçlarıdır.

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI

Yatırım Fonları

Yatırım Fonu Mal varlığına İlişkin Esaslar

- Fonun malvarlığı, kurucunun ve portföy saklayıcısının malvarlığından ayrıdır.
- Kurucu; ana faaliyet konusu yatırım fonlarının kurulması ve yönetimi olan Portföy Yönetim Şirketidir,
- **Portföy saklayıcısı** ise SPKn kapsamında yetkilendirilmiş portföy saklama hizmetini yürüten kuruluşu ifade etmektedir.
- Fon malvarlığı sermaye piyasası alanında **en az beş yıllık** tecrübeye sahip **portföy yöneticileri tarafından, yönetilmesi zorunludur.**

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI

Yatırım Fonları

Yatırım Fonu Mal varlığına İlişkin Esaslar

- Fon katılma paylarının itibari değeri yoktur
- Fon birim pay değeri fon toplam değerinin katılım payı sayısına bölünmesi ile bulunur
- Fonların birim katılma payı değeri (genel olarak) günlük olarak hesaplanır.

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI

Yatırım Fonları

Yatırım Fonları, Şemsiye Fon Kavramı

Şemsiye Fon, katılma payları tek bir içtüzük kapsamında ihraç edilen tüm fonları kapsayan yatırım fonuna **Şemsiye Fon** denir.

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI

Yatırım Fonları Şemsiye Fonlar Nelere Yatırım Yapabilirler

- Şemsiye fon, aşağıda belirtilen varlıklar ve işlemlerden oluşan portföy veya portföyleri işletmek amacıyla kurulur ve bunun dışında herhangi bir işle uğraşamaz.
- Türkiye'de kurulan ihraççılara ait paylar, özel sektör ve kamu borçlanma araçlarına,
- Yabancı özel sektör ve kamu borçlanma araçları ile paylarına,
- 12 aydan uzun vadeli olmamak üzere vadeli mevduat, katılma hesabı ve mevduat sertifikalarına,
- Borsada işlem görmeleri kaydıyla; altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına,

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI

Yatırım Fonları Şemsiye Fonlar Nelere Yatırım Yapabilirler

- Fon katılma paylarına,
- Repo ve ters repo işlemleri,
- Kira sertifikalarına,
- Gayrimenkul sertifikalarına,
- Varantlar ve sertifikalara,
- Takasbank para piyasası işlemlerine,
- Türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri,
- Kurulca uygun görülen özel tasarlanmış yabancı yatırım araçları ve ikraz iştirak senetlerine,
- Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına **yatırım yapabilirler.**

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI

Yatırım Fonlarına ait Esaslar

Şemsiye fon içtüzüğünde yer alan esaslara uygun olarak, her katılma payı ihracı için ayrı bir **izahname ve yatırımcı bilgi formu düzenlenmesi** şartıyla, şemsiye fona bağlı fonlar oluşturulur.

- Her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.
- Şemsiye fonun kuruluş giderleri ile fonların katılma payı ihraç giderleri hariç olmak üzere, şemsiye fon için yapılması gereken tüm giderler fonların toplam değerleri dikkate alınarak oransal olarak bu fonların portföylerinden karşılanır.

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI

Şemsiye Fon Türleri

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak;

- Yerli-yabancı, kamu-özel sektör borçlanma araçlarına yatırılan fonları kapsayan şemsiye fonlar "**BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMİYE FONU**",
- Yerli ve/veya yabancı ihraççıların paylarına yatırılan fonları kapsayan şemsiye fonlar "**HİSSE SENEDİ ŞEMİYE FONU**",
- Borsada işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılan fonları kapsayan şemsiye fonlar "**KIYMETLİ MADENLER ŞEMİYE FONU**",
- Diğer fonların ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarından oluşan fonları kapsayan şemsiye fonlar "**FON SEPETİ ŞEMİYE FONU**",

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI

Şemsiye Fon Türleri

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak;

- Portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan fonları kapsayan şemsiye fonlar "**PARA PİYASASI ŞEMSİYE FONU**",
- Portföyünün tamamı devamlı olarak, kira sertifikaları, katılma hesapları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan fonları kapsayan şemsiye fonlar "**KATILIM ŞEMSİYE FONU**",
- Portföy sınırlamaları itibarıyla yukarıdaki türlerden herhangi birine girmeyen fonları kapsayan şemsiye fonlar "**DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FON**",

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI

Şemsiye Fon Türleri

- Katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş olan fonları kapsayan şemsiye fonlar "**SERBEST ŞEMSİYE FON**",
- Yatırımcının başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının ya da başlangıç yatırımının üzerinde belirli bir getirinin belirlenen esaslar çerçevesinde belirli vadelerde yatırımcıya geri ödenmesi; taahhüt edilen fonları kapsayan şemsiye fonlar "**GARANTİLİ ŞEMSİYE FON**",
- Uygun bir yatırım stratejisine dayanılarak en iyi gayret esası çerçevesinde amaçlanan fonları kapsayan şemsiye fonlar "**KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FON**" olarak adlandırılır.
- Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Borsa İstanbul A.Ş.'de (BİAŞ) işlem gören ihraççı paylarından oluşan şemsiye fona bağlı olarak ihraç edilen fonlar "**HİSSE SENEDİ YOĞUN FON**" olarak kabul edilir.

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI

Özel Fon Türleri

Serbest Fonlar

Fon Portföyüne Alınacak Varlıklar ve portföy işlem sınırlamalarına tabi olmaksızın fonun yatırım stratejileri ve limitleri dahilinde yatırım yapabilirler.

Fon Sepeti Fonları

Portföylerindeki varlıklarla, ihraç edilmiş fon paylarına yatırım yapan fonlardır.

- Tek bir fona veya borsa yatırım fonuna ait katılma paylarının değeri fon sepeti fonunun toplam değerinin %20'sini aşamaz.
- Diğer fon sepeti fonlarına yatırım yapılamaz.

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI

Özel Fon Türleri

Garantili ve Koruma Amaçlı Fonlar;

- Yatırımcının başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün ya da tamamının korunmasına yönelik olarak oluşturulacak yatırım fonlarıdır,
- Vadeleri asgari altı aydır.
- Başlangıç yatırımının bir bölümü veya tamamı kamu borçlanma araçları, ters repo, kira sertifikası, ipoteğe dayalı menkul kıymet veya ihraççısı belirli bir derecelendirme notuna sahip borçlanma araçlarına yatırım yapabilir.
- Pay fiyatları ayda en az iki kere hesaplanır.

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI

Fon Portföyüne Dahil Edilecek Varlıkların Vade Sınırlamaları

Borçlanma araçları fonlarının unvanlarında vade yapısına yer verilmek istenmesi durumunda, fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesinin;

- 25-90 gün olması halinde **"kısa vadeli"**,
- 91-730 gün olması halinde **"orta vadeli"**,
- 730 günden fazla olması halinde **"uzun vadeli"**

ifadelerine fon unvanlarında yer verilir.

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI

Yatırım Fonları Portföy Sınırlamaları

- Fonun toplam değerinin %10'undan fazlası bir ihraççının para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmaz.
- Fon toplam değerinin %5'inden fazla yatırım yapılan ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarının toplam değeri, fon toplam değerinin %40'ını aşamaz.
- Fon toplam değerinin %20'sinden fazlası aynı grubun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılmaz.
- Fon portföyüne bir ihraççının borçlanma araçlarının tedavülde olan ihraç miktarının %10'undan fazlası dahil edilemez.
- TCMB, Hazine Müsteşarlığı ve ipotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları için oransal sınırlamalar uygulanmaz, fakat tek bir varlığa yapılan yatırım, fon toplam değerinin %35'ini aşamaz.

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI

Yatırım Fonları Portföy Sınırlamaları

- Varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçları için %10'luk sınırlama %25 olarak uygulanır
- Fon tek başına hiç bir ihraççının sermayesinin ya da tüm oy haklarının %10'undan fazlasına, aynı yöneticinin yönetimindeki tek bir kurucuya ait fonlar ise toplu olarak, hiçbir ihraççının sermayesinin ya da tüm oy haklarının %20'sinden fazlasına sahip olamaz.
- Fon portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç değerinin %10'una kadar borsada veya borsa dışında repo yapılabilir,

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI

Yatırım Fonlarının Sona Ermesine İlişkin Esaslar

Fon, aşağıdaki nedenlerle sona erer:

- Bilgilendirme dökümanlarında bir süre öngörülmüş ise bu sürenin sona ermesi,
- Fon süresiz ise kurucunun Kurul'un uygun görüşünü aldıktan sonra altı ay sonrası için feshi ihbar etmesi,
- Kurucunun faaliyet şartlarını kaybetmesi,
- Kurucunun mali durumunun taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflaması, iflas etmesi veya tasfiye edilmesi,
- Fonun kendi mali yükümlülüklerini karşılayamaz durumda olması ve benzer nedenlerle fonun devamının yatırımcıların yararına olmayacağını Kurulca tespit edilmiş olması.
- Fon mal varlığı, içtüzük ve izahnamede yer alan ilkelere göre tasfiye edilir ve tasfiye bakiyesi katılma payı sahiplerine payları oranında dağıtılır.

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI

Fonların Yatırımcı Bilgi Formu

- Fonun yapısını, yatırım stratejisini ve risklerini gösteren özet formdur.
- Bu form, standardı Kurul tarafından belirlenen ve yatırım kararının alınmasında etkili olabilecek nitelikteki temel bilgileri içerir.
- Kurucu, bu formun içtüzük ve izahname ile tutarlılığından, içeriğinin doğruluğundan, güncelliğinin sağlanmasından ve bu formda yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan sorumludur.
- Serbest şemsiye fona bağlı olarak ihraç edilecek fonların yatırımcı bilgi formu düzenlemesi ihtiyaridir. Ancak, TEFAS'ta işlem görecektir serbest fonların yatırımcı bilgi formu düzenlenerek KAP'ta ilan edilmesi zorunludur. Bu Fonlar Aylık dönemler itibarıyla portföy dağılım raporu düzenlenir ve ilgili ayı takip eden altı iş günü içinde KAP'ta ilan edilir.

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI

Fonların Yatırımcı Bilgi Formu

Yatırımcı bilgi formunun, asgari olarak aşağıdaki bilgileri içermesi zorunludur:

- Fonu tanıtıcı bilgi,
- Yatırım amaçlarının ve yatırım politikasının kısa tanımı ile portföy dağılımı,
- Fonun varsa geçmiş performansı veya fon türüne bağlı olarak performans senaryo analizleri,
- Fonun yönetim ücreti, komisyon ve diğer giderleri
- Fonun risk ve getiri profili,
- Katılma paylarının alım satım esasları.
- Formda, yatırımcıların içtüzük, izahname, finansal raporlar ile diğer ek bilgileri nereden ve ne şekilde elde edebilecekleri belirtilir.
- Form kısa, öz ve anlaşılır bir şekilde azami **iki sayfa ve 12 punto** olarak hazırlanır.
- Formda yer verilen bilgiler açık, yeterli, içtüzük ve izahname ile tutarlı olmalı ve yatırımcıyı yanıltıcı nitelikte olmamalıdır.

BORSA YATIRIM FONLARI BYF

Borsa Yatırım Fonu

- Katılma payları BİAŞ'da işlem gören,
- Bir endeksi temsil etmek üzere kurulan,
- Fon portföyünün kompozisyonunu yansıtacak şekilde portföyde yer alan varlıkların veya sadece nakdin teslimi suretiyle katılma payı oluşturabilen
- Katılma paylarının iadesi karşılığında söz konusu katılma paylarına karşılık gelen varlıkların veya sadece nakdin alınmasına imkan veren,
- Tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre portföy işletmek amacıyla portföy yönetim şirketleri tarafından bir içtüzük ile kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan malvarlığıdır.

BORSA YATIRIM FONLARI BYF

Borsa Yatırım Fonu

BYFler sayesinde yatırımcılara tek tek menkul kıymet olarak bir endeksi takip etmek yerine, yalnızca BYF paylarını borsadan alarak endekse yatırım yapma imkanı sağlanmaktadır.

BYF katılma payları borsada da işlem gördüğü için her aracı kurumdan BYF katılma payı alınması mümkündür.

Yaygın dağıtım ağı ve düşük tutardaki giderleri nedeniyle BYFler endeks takibi amaçlayan yatırımcılar için cazip bir yatırım aracıdır.

BORSA YATIRIM FONLARI BYF

BYFlerin fon portföyü aşağıdaki varlıklar ve işlemlerden oluşabilir:

- Yerli Yabancı Pay Senetleri ve Borçlanma Araçları
- Altın ve Diğer kıymetli Madenler, bunlara dayalı sermaye Piyasası Araçları
- Aynı endeksi takip eden BYF fon Katıma Payları,
- Kira Sertifikaları, Gayrimenkul Sertifikaları,
- Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları,
- Repo ve ters repo işlemleri,
- 12 aydan uzun vadeli olmamak üzere vadeli mevduat ve katılma hesabı,
- Türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri, SWAP İşlemleri
- Takasbank para piyasası işlemleri, Yabancı Paralar

BORSA YATIRIM FONLARI BYF

Borsa Yatırım Fonlarının Takip Stratejisi

BYFlerin temel stratejisi, takip edilen endeksin performansını yansıtmaktır.

Bunun ölçümü, **Takip Farkı** (tracking difference) ve **Takip Hatasının** (tracking error) hesaplanması suretiyle yapılır.

Takip Farkı BYF portföyünün yıllık getirisi ile takip edilen endeksin yıllık getirisi arasındaki fark;

Takip Hatası (tracking error) ise BYF portföyünün getirisi ile takip edilen endeksin getirisi arasındaki farkın değişkenliği olarak tanımlanmıştır.

BORSA YATIRIM FONLARI BYF

Borsa Yatırım Fonlarının Takip Stratejisi

Takip Farkı (Tracking Difference):

$$TD = RP - RB$$

TD: Takip farkı

RP: Fonun yıllık getirisi (Fon toplam değeri esas alınarak hesaplanan)

RB: Takip edilen endeksin yıllık getirisi

Takip Hatası (Tracking Error)

$$TE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (R_P - R_B)^2}{N - 1}}$$

TE: Takip hatası

R_P : Fonun getirisi (Fon toplam değeri esas alınarak hesaplanan)

R_B : Takip edilen endeksin getirisi

N: Hesaplamaya konu gün sayısı

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI TEFAS

Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu-TEFAS

- Kurul, katılma paylarının alım satımının merkezi bir fon dağıtım platformu aracılığıyla da gerçekleştirilebilmesini teminen, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu **TEFAS**'ın oluşturulmasını düzenlemiştir.
- Tüm fonlar bu platforma dahil edilerek Yatırım Kuruluşları ve Portföy Yönetim şirketlerinin bu platformda işlem gören katılma paylarının alım satımına aracılık yapılmasına ilişkin düzenlemeler yapmıştır.

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI TEFAS

Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu-TEFAS

- Düzenlemede belirtilen fonlar dışındaki fonların Platform'a üye olması ve söz konusu fonların katılma payı alım satım işlemlerinin Platform üzerinde gerçekleştirilmesi zorunludur.
- Portföy yönetim Şirketleri, Kurucu Bankalar ve Aracı Kurumlar, kurucusu oldukları fonların katılma paylarının alım satımı işlemlerinin, Platform üzerinden gerçekleştirilmesi zorunlu değildir.

KOLLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI TEFAS

Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu-TEFAS

- Para piyasası fonları, para piyasası katılım fonları, kısa vadeli tahvil ve bono fonları, kısa vadeli kira sertifikaları katılım fonları ile serbest fonların katılma payları ise ancak kurucunun talebi olması halinde Platform kapsamına alınabilecektir.
- Serbest fonların katılma payları Platform kapsamında da sadece nitelikli yatırımcılara satılabilecektir.
- Katılma paylarının satışını gerçekleştiren dağıtım kuruluşuna ödenecek komisyon oranı sabit olarak ilgili fonun yönetim ücretinin %35'idir.

YATIRIM KURULUŞLARI

Portföy Yönetim Şirketleri

Portföy yönetim şirketi, ana faaliyet konusu yatırım fonlarının kurulması ve yönetimi olan anonim ortaklıktır.

Portföy yönetim şirketinin kurulması ve faaliyete geçmesi için Kuruldan izin alınması zorunludur.

Portföy yönetim şirketlerinin hizmet verdiği kişi ve kuruluşların portföylerinde yer alan saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde portföy saklama hizmeti veren kuruluşlar nezdinde saklanır.

YATIRIM KURULUŞLARI

Portföy Saklama Hizmeti

AB düzenlemelerine uygun olarak, kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerindeki varlıkların saklanması işinin bir saklama kuruluşu tarafından yapılmasına ilişkin düzenleme SPKn'nda yer almıştır.

- Saklama, müşteriye ait sermaye piyasası araçlarının ve sermaye piyasası faaliyetlerinden kaynaklanan nakdin müşteri adına saklanması ve buna bağlı işlemlerin takip edilmesidir.
- Bireysel portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında yönetilen varlıkların saklanması da saklama hizmeti kapsamında değerlendirilir.

YATIRIM KURULUŞLARI

Portföy Saklama Hizmeti

- Müşteri hesabına veya müşterinin talimatı ile açılmış alt hesaplarına sermaye piyasası araçlarına ilişkin anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerin tahsili, ödenmesi, yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarının ve paylardan doğan oy haklarının kullanılması ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin teminat takibi yapılması gibi hizmetlerin sunulması ile söz konusu işlemlerin yatırım kuruluşu nezdindeki müşteri hesaplarına yansıtılmasını, ifade eder.

YATIRIM KURULUŞLARI

Portföy Saklama Hizmeti

- Katılma paylarının İhraç ve İtfa işlemleri
- Fon portföy değerinin hesaplanması
- Birim pay değerinin hesaplanması
- Fonlara nakit giriş çıkışında gerekli işlemleri takip etmek
- Tüm bu işlemleri mevzuata, iç tüzüğe ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak gerçekleştirmek

Kitle Fonlaması Faaliyetleri

Kitle Fonlaması;

"Bir projenin veya girişim şirketinin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla,
Kurul tarafından belirlenen esaslar dâhilinde,
Kanunun yatırımcı tazminine ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın
Kitle fonlama platformları aracılığıyla halktan para toplanması"
Kitle Fonlaması olarak tanımlanmıştır.

Kitle Fonlama Platformları

- Kitle fonlaması suretiyle halktan para toplanması, Kurulca faaliyet izni verilen kitle fonlama platformları aracılığıyla gerçekleştirilir.
- Kitle fonlama platformları** ne halka açık ortaklık ne de ihraççı statüsündedir o yüzden SPKn'da halka açık ortaklıklar ile ihraççılar için öngörülmüş düzenlemeler kitle fonlama platformları için geçerli değildir.
- Kitle fonlaması suretiyle halktan para toplanmasında SPKn'da düzenlenen izahname ya da ihraç belgesi hazırlama yükümlüğüne ilişkin hükümler geçerli değildir..

Kitle Fonlaması Faaliyetleri

- Kitle fonlaması faaliyeti, SPKn’nda düzenlenen yatırım hizmetleri ve yan hizmetler kapsamında değerlendirilmez
 - Kitle Fonlaması Platformları SPKn’da düzenlenen borsalar, piyasa işleticileri ve teşkilatlanmış diğer pazar yerleri ile ilgili hükümlere tabi değildir.
- Kitle fonlaması platformları ve kitle fonlaması suretiyle halktan para toplayan kişiler ile bunlara fon sağlayanlar arasındaki ilişkiler genel hükümlere tabidir

YATIRIM KURULUŞLARI

Finansal Altyapı Kuruluşları

- Merkezi Takas Kuruluşları
- Merkezi Saklama Kuruluşları
- Merkezi Kayıt Kuruluşu
- Veri Depolama Kuruluşları

MERKEZİ TAKAS KURULUŞLARI

Merkezi Takas Kuruluşları

Borsalar ve teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören sermaye piyasası araçlarının teslimi, bedellerinin ödenmesi ve bu işlemlere ilişkin teminat yükümlülüklerinin MTK'lar nezdinde yerine getirilmesi esastır.

▪MTK'lar, TCMB tarafından oluşturulanlar hariç olmak üzere Borsa ve teşkilatlanmış pazar yerlerinin ve tezgah üstü piyasaların da Takas, Ödeme ve Teminat işlemlerini Kurulun izni ile yerine getirebilir.

Merkezi Takas Kuruluşu, Merkezi Karşı Taraf olarak, Alıcıya karşı Satıcı, Satıcıya karşı da Alıcı rolünü üstlenerek takasın tamamlanmasını taahhüt eder.

MERKEZİ TAKAS KURULUŞU

Merkezi Saklama Kuruluşları

Merkezi saklama kuruluşlarının kuruluşuna Kurulun uygun görüşü üzerine ilgili Bakan tarafından izin verilirken, faaliyete geçmeleri Kurulun iznine tabidir.

Merkezî saklama kuruluşları, sermaye piyasası araçlarının merkezî saklanması ve bunlara ilişkin hakların kullanımı hizmetlerini veren anonim ortaklık şeklindeki özel hukuk tüzel kişiliğini haiz kurumlardır.

Merkezi Kayıt Kuruluşu MKK aynı zamanda Merkezi Saklayıcı olarak Merkezi Saklama hizmeti vermektedir.

Kaydileştirilen sermaye piyasası araçlarının merkezî saklama kuruluşu MKK'dır.

YATIRIMCILARIN TAZMİNİ

Yatırımcıların Tazmini

Yatırımcıların tazmini; Kurul, yatırım kuruluşlarının sermaye piyasası faaliyetinden kaynaklanan nakit ödeme veya sermaye piyasası araçları teslim yükümlülüklerini yerine getiremediğinin veya kısa sürede yerine getiremeyeceğinin tespit edilmesi hâlinde yatırımcıları tazmin kararı alır. Bu karar, durumun tespitinden itibaren üç ay içinde alınır.

Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM); Yatırımcıların tazmini amacıyla kamu tüzel kişiliğini haiz YTM kurulmuştur.

- **Kurul tarafından idare ve temsil edilir.**
- Yatırım kuruluşlarının YTM'ye katılması zorunludur
- Tazmin münhasıran yatırım kuruluşlarının sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan zararlara yönelik düzenlenmiştir

YATIRIMCILARIN TAZMİNİ

Yatırımcı Tazmin Merkezi

Yatırımcı Tazmin Merkezi Gelirleri

- Yatırım kuruluşlarının yatıracığı giriş aidatları,
- Yıllık aidatlar ve ek aidatlar,
- Kanun kapsamında verilen idari para cezalarının %50'si,
- YTM malvarlığının getirisi ile
- SPKn'nu kapsamında zaman aşımına uğraması üzerine YTM'ye aktarılan her türlü emanet ve alacaklardan

YATIRIMCILARIN TAZMİNİ

Yatırımcıların Tazmini

Yatırımcı Tazmin Merkezi Görevleri

- Kurulun tazmin kararlarına ilişkin işlemleri yürütmek,
- Tedrici tasfiye kararlarına ilişkin işlemleri yürütmek,
- Özel fonun yönetimini gerçekleştirmek.
- Yatırımcı tazmin merkezi tarafından ödenecek azami tutar 721.557 TL'dir (2023)
- Tazmin talebinde bulunma hakkı, tazmin kararının ilanından itibaren bir yıl sonra zamanaşımına uğrar.

SERMAYE PİYASALARINDA BORSALAR

Borsalar ve Piyasa İşleticileri

Borsaların ve piyasa işleticilerinin kuruluşuna Kurulun uygun görüşü üzerine Cumhurbaşkanlığı tarafından izin verilir. Bu kuruluşların faaliyete geçmesi Kurulun iznine tabidir.

Kuruluş izni verilebilmesi için, borsalar ve piyasa işleticilerinin;

- Anonim şirket şeklinde kurulmaları,
- Paylarının tamamının nama yazılı olması,
- Paylarının nakit karşılığı çıkarılması,
- Kurulca belirlenen asgari sermayeli olması

BORSA İSTANBUL A.Ş. BİST

Komiteler

Kotasyon Komitesi

Menkul kıymetlerin Borsa kotuna alınması, çıkarılması başvurularını değerlendirerek Yönetim Kurulu'na rapor sunar.

Disiplin Komitesi

BİST düzenlemelerine uymayanlarla ilgili kararlar alarak Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.

Uyuşmazlık Komitesi

Üyeler ve üyelerle müşteriler arasında çıkan uyuşmazlıkların idari yoldan çözümü ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yardımcı olur.

Diğer Komiteler

Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi,
Riskin Erken Saptanması Komitesi.

BORSA İSTANBUL A.Ş. BİST

Borsada İşlemlerin Geçici Olarak Durdurulması

- Olağan dışı gelişmelerin meydana gelmesi hâlinde, Borsa bünyesinde faaliyette bulunan piyasaların, pazarların, platformların veya sistemlerin **beş işlem gününe kadar geçici olarak kapatılmasına Yönetim Kurulu karar verebilir.**
- Yönetim Kurulu bu yetkisini Genel Müdüre devredebilir. **Beş işlem gününü aşan durumlarda Yönetim Kurulu karar alır ve onaylanmak üzere Kurula iletir.**
- Borsanın piyasa, Pazar, platform veya sistem bazında kapatılma nedenlerine, kapatılma sürelerine ve yeniden açılış tarihlerinin kamuoyuna duyurulmasına ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.

SERMAYE PİYASASINDA DENETİM VE TEDBİRLER

Tedbirler

- Kanuna aykırı ihraçlar ile izahnamede yer alan bilgi ve açıklamalara aykırılık hâlinde
- İhraççıların hukuka aykırı işlemleri ile sermayeyi veya malvarlığını azaltıcı işlemlerinde
- Örtülü kazanç aktarımında
- Kayıtlı sermaye sisteminde uygulanacak tedbirler
- Sermaye piyasası kurumlarının hukuka aykırı faaliyet ve işlemlerinde
- Sermaye piyasası kurumlarının mali durumlarının bozulması halinde
- Tedrici tasfiye ve iflas durumlarında
- İzinsiz sermaye piyasası faaliyetinde
- Bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı incelemelerinde

SERMAYE PİYASASINDA DENETİM VE TEDBİRLER

Sermaye Piyasasına Özgü Temel Suç Tipleri

- Bilgi suistimali
- Piyasa dolandırıcılığı
- Usulsüz halka arz ve izinsiz sermaye piyasası faaliyeti
- Güveni kötüye kullanma ve sahtecilik
- Bilgi ve belge vermeme, denetimin engellenmesi
- Yasal defterlerde, muhasebe kayıtlarında ve finansal tablo ve raporlarda usulsüzlük
- Sır saklama yükümlülüğünü ihlal

SERMAYE PİYASASI SUÇLARI

Bilgi Suistimali (Insider Trading)

Bilgi

- Kamuya açıklanmamış olmak
- Sermaye piyasası aracının fiyatını/değerini ve yatırımcının kararını etkileyici nitelikte olmak

İşlem

- Emir vermek
- Emri değiştirmek / İptal etmek
- Menfaat sağlamak (kendisine veya bir başkasına)

SERMAYE PİYASASI SUÇLARI

Bilgi Suistimali (Insider Trading)

Fail Olabilecekler

- İhraççılar
- Yöneticileri
- Pay sahipleri
- İş Meslek ve görevin ifası sebebiyle bilgi sahibi olabilecekler
- Suç işlemek suretiyle bilgiyi elde edenler
- Sahip oldukları bilginin özellikli olduğunu bilenler ve bilmesi gerekenler
- Bu suçu işleyenler **3 yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılırlar.**
- Verilecek ceza elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.

SERMAYE PİYASASI SUÇLARI

Piyasa Dolandırıcılığı (Manipülasyon)

İşleme Dayalı Manipülasyon

- Yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla işlem yapmak
- Sermaye Piyasası Aracının fiyatını, fiyat değişimini, arz ve talebini etkilemek amacıyla işlem yapmak Alım-Satım yapmak
- Emir vermek/Emir iptal etmek/Emir değiştirmek
- Hesap hareketleri gerçekleştirmek

Ceza:

3-5 yıl hapis ve

5.000 günden 10.000 güne kadar adli para cezası

Verilecek ceza elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.

SERMAYE PİYASASI SUÇLARI

Piyasa Dolandırıcılığı (Manipülasyon)

B.Bilgiye Dayalı Manipülasyon

- Bilgi vermek
- Söylenti çıkarmak
- Haber vermek
- Yorum yapmak
- Rapor hazırlamak

Ceza:

3-5 yıl hapis ve

5.000 güne kadar adli para cezası

Verilecek ceza elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.

SERMAYE PİYASASI SUÇLARI

Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı Sayılmayan Haller

- TCMB ya da yetkilendirilmiş para, döviz kuru, kamu borç yönetim politikalarının uygulanması veya finansal istikrarın sağlanması amacıyla işlem yapılması
- Kurul düzenlemelerine göre uygulanan geri alım programları, çalışanlara pay edindirme programları
- Kurulun fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlere ve piyasa yapıcılığına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak icra edilmeleri kaydıyla, münhasıran bu araçların piyasa fiyatının önceden belirlenmiş bir süre için desteklenmesi amacıyla sermaye piyasası araçlarının alım veya satımının yapılması yahut emir verilmesi veya emir iptal edilmesi.

SERMAYE PİYASASI SUÇLARI

Güveni Kötüye Kullanma ve Sahtecilik

Sermaye piyasası faaliyetleri sebebiyle veya emanetçi sıfatıyla veya idare etmek için veya teminat olarak veya her ne nam altında olursa olsun, kayden veya fiziken tevdi veya teslim edilen sermaye piyasası araçları, nakit ve diğer her türlü kıymeti kendisinin veya başkasının menfaatine satmak, kullanmak, rehnetmek, gizlemek veya inkâr etmek,

SERMAYE PİYASASI SUÇLARI

Güveni Kötüye Kullanma ve Sahtecilik

- UsulsüzHalka Arz ve İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyetinde Bulunma
- Yasal Defterlerde, Muhasebe Kayıtlarında, Finansal Tablo ve Raporlarda Usulsüzlük
- Bilgi ve Belge Vermeme, Denetimin Engellenmesi
- Sır Saklama Yükümlülüğünü İhlal

SERMAYE PİYASASI SUÇLARI

Güveni Götüye Kullanma ve Sahtecilik

- Piyasa dolandırıcılığı ve görevi kötüye kullanma fiillerinde etkin pişmanlık hükmü öngörülerek bu suçla elde edilen menfaatin yeniden ekonomiye kazandırılması da temin edilmiştir.
- Buna göre, **soruşturma başlamadan önce** piyasa dolandırıcılığı tanımına giren fiillerde bulunanların **elde ettikleri menfaatin iki katını** Hazineye ödemeleri halinde bu suçtan dolayı cezaya hükmolunmayacağı,
- Bu tutarın **soruşturma başladıktan sonra** Hazineye ödenmesi halinde ise verilecek **cezanın yarısının indirileceği**,
Kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödediği takdirde, verilecek **cezanın üçte biri oranında indirileceği** düzenlenmiştir

SERMAYE PİYASASI SUÇLARI

Usulsüz Halka Arz ve İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyeti

- Onaylı izahname yayımlama yükümlülüğünü yerine getirmeksizin sermaye piyasası araçlarını halka arz edenler,
- Onaylı ihraç belgesi olmaksızın sermaye piyasası araçlarını satanlar,
- İki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

SERMAYE PİYASASI SUÇLARI

Yasal Defterlerde, Muhasebe Kayıtlarında ve Finansal Tablo ve Raporlarda Usulsüzlük

- Kanunen tutmakla yükümlü oldukları defter ve kayıtları usulüne uygun tutmayanlar,
- Saklamakla yükümlü oldukları defter ve belgeleri kanuni süresince saklamayanlar,
- Altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.

SERMAYE PİYASASI SUÇLARI

Bilgi ve Belge Vermeme, Denetimin Engellenmesi

- A. Kurul veya SPKn'na göre görevlendirilenler tarafından istenilen bilgi, belge ve elektronik ortamda tutulanlar dâhil kayıtların hiç veya istenilen şekliyle verilmemesi,
- B. Kurul veya SPKn'na göre görevlendirilen kişilerin görevlerini yapmalarının engellenmesi hallerinde,
 - (A) bendindeki eylemi gerçekleştirenler için bir yıldan üç yıla kadar hapis,
 - (B) bendindeki eylemi gerçekleştirenler için altı aydan iki yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.

SERMAYE PİYASASI SUÇLARI

Sır Saklama Yükümlülüğünü İhlal

- Kurul tarafından icra edilen inceleme veya denetim faaliyeti kapsamında istenen bilgi veya belgelere ilişkin olarak başkalarına açıklamada bulunanlar
- Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve Beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

SERMAYE PİYASASI SUÇLARI

İdari Para Cezaları

SPK'nun aşağıda bulunan durumlarda idari para cezası verebilme yetkisi bulunmaktadır

SPKn'nda yer alan yetkiler çerçevesinde, Kurulun,

- Yaptığı düzenlemelere,
- Belirlediği standart ve formlara ve
- Aldığı genel ve özel nitelikteki kararlara

Aykırı hareket eden kişilere Kurul tarafından yirmi bin Türk Lirasından iki yüz elli bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.

Ancak, yükümlülüğe aykırılık dolayısıyla menfaat temin edilmiş olması hâlinde verilecek idari para cezasının miktarı bu menfaatin iki katından az olamaz.

SERMAYE PİYASASI SUÇLARI

İdari Para Cezaları

SPK'nun aşağıda bulunan durumlarda idari para cezası verebilme yetkisi bulunmaktadır

- Kurul düzenlemelerine aykırı hareket
- Pay alım teklifi yükümlülüğüne uyulmaması
- İhraççıların yöneticilerinin ihraççının çıkardığı sermaye piyasası aracından elde ettikleri kazancı ihraççıya vermemeleri
- İhmal suretiyle örtülü kazanç aktarımı
- Talep edilen bilgi, belge, açıklama ve süresi içinde hiç veya istenen şekliyle vermemek veya eksik, gerçeğe aykırı, yanıltıcı nitelikte vermek
- Piyasa bozucu eylemler

KAMUNUN AYDINLATILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞLER

Özel Durumlar Tebliği

Tebliğ'in amacı, Yatırımcıların zamanında, tam ve doğru bilgilendirilerek sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişini sağlamak amacıyla sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve gelişmelerin kamuya açıklanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

KAMUNUN AYDINLATILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞLER

Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar

- İdari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler ile ihraççının gerçek ya da tüzel kişi ana ortağı tarafından sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak gerçekleştirilen tüm işlemler, işlemi yapan tarafından kamuya açıklanır.
- Kamuyu Aydınlatma Platformundaki şirket genel bilgileri ekranında yer alan, payları borsada işlem gören ihraççıların sermayesinde doğrudan %5 veya daha fazla oranda paya veya oy hakkına sahip gerçek ve tüzel kişileri gösteren tablonun, değişiklik olması durumunda MKK tarafından güncelleneceği belirtilmiştir.

KAMUNUN AYDINLATILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞLER

Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar

İçsel Bilgi: Sermaye piyasası araçlarının değerini ya da yatırım kararlarını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgilerdir.

Sürekli Bilgi: İçsel bilgi dışında kalan, açıklanması gerekli tüm bilgileri kapsar.

- Ortaklığın sermaye yapısı ve yönetimin kontrolüne ilişkin değişiklikler
- Para ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin bildirim yükümlülüğü,
- Ortaklığın kendi paylarını iktisap etmesi,
- Ortaklığın oy hakları ve sermaye tutarındaki değişiklikler,
- Ortaklık haklarının kullanımına ilişkin bilgiler,
- Borçlanma araçlarına ilişkin bilgiler.

KAMUNUN AYDINLATILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞLER

Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar

İçsel bilgilerin, ihraççıların bilgisi dışında, oy haklarında veya sermayesinde %10 veya daha fazla paya veya yönetim kurulu üyesi seçme veya aday gösterme hakkı veren imtiyazlı payların %10 veya daha fazlasına sahip kişiler tarafından öğrenilmesi durumunda, söz konusu içsel bilgilere ilişkin olarak ilgili kişiler tarafından açıklama yapılacağı;

İhraççının ana ortaklığı ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerinde önemli bir değişikliğin ortaya çıkması durumunda, ihraççı tarafından açıklama yapılacağı hükümleri getirilmiştir.

KAMUNUN AYDINLATILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞLER

Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar

- Eski düzenlemede, sadece ihraççılar için olan erteleme hakkı, açıklama yükümlülüğü bulunan kişiler için de getirilmiştir.
- Sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, şirket kaynaklı olup olmadığına bakılmaksızın, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda ihraççılar tarafından açıklama yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

KAMUNUN AYDINLATILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞLER

Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar

- Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması ilk kez düzenlenmiş olup, geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması ise zorunlu **tutulmamıştır**.

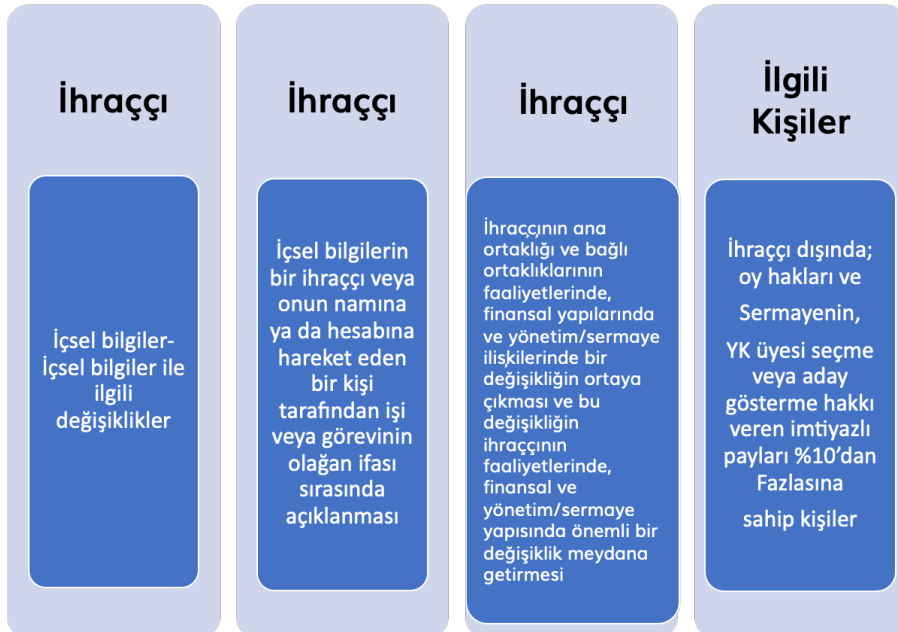
KAMUNUN AYDINLATILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞLER

Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar



KAMUNUN AYDINLATILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞLER

İçsel Bilgilerin Açıklanması



KAMUNUN AYDINLATILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞLER

İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi ve Gizlilik

İhraççı; sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir.

İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, ihraççılar söz konusu içsel bilgileri kamuya açıklar.

Yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler belirtilir. Kurul, gerekli gördüğü takdirde, erteleme sebeplerinin yerinde olup olmadığını incelemeye yetkilidir. Açıklanması ertelenen içsel bilgiye konu olan olayın gerçekleşmemesi durumunda açıklama yapılmayabilir.

KAMUNUN AYDINLATILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞLER

Sürekli Bilgi

İçsel bilgi tanımı dışında kalan tüm bilgi, olay ve gelişmeler sürekli bilgi kapsamındadır.

Sermaye yapısına ve yönetim kontrolüne ilişkin değişikliklerde açıklama yükümlülüğü;

Bir gerçek veya tüzel kişinin doğrudan veya dolaylı olarak payları borsada işlem gören bir ihraççının sermayesindeki payının veya toplam oy haklarının %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95 ine ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi halinde **bu kişiler tarafından,**

KAMUNUN AYDINLATILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞLER

Sürekli Bilgi

- Bir kurucuya ait Yatırım Fonlarının doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının sermayesindeki payının veya toplam oy haklarının %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95 ine ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi halinde **kurucu tarafından**, yerine getirilir.
- Sermaye piyasası araçları halka arz edilmesi suretiyle borsada işlem gören halka açık olmayan ortaklıkların sermaye yapısına ve yönetim kontrolüne ilişkin açıklamalarda, yukarıda sayılan oranlardan sadece %25, %50 ve %67 oranları esas alınır.

KAMUNUN AYDINLATILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞLER

Genel Kurul ve Sermaye Artırımına İlişkin Bilgilerin Açıklanması

- a) Genel kurul toplantı tarihi, saati, yeri ve gündemine ilişkin yönetim kurulu kararı alınması,
- b) Genel kurula katılma hakkının kullanımına ve toplam oy haklarına ilişkin bilgi,
- c) Yönetim kurulu veya genel kurul tarafından kâr dağıtımına ilişkin karar alınması,
- ç) Genel kurul toplantı tutanağı ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen şekliyle hazır bulunanlar listesi,
- d) Genel kurul toplantısının yapılamaması durumunda, bu durumun gerekçesi ve bir sonraki toplantının tarihine ilişkin bilgi,
- e) Yeni pay ihracına ilişkin yönetim kurulu kararı alınması, yeni pay alma haklarının kullanımı, sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilen payların iptali hakkında bilgi.

KAMUNUN AYDINLATILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞLER

Kamu Aydınlatma Platformu KAP

Sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.

Elektronik imza kullanılmak suretiyle KAP'a gönderilecek bildirimler

- Finansal raporlar ve bağımsız denetim raporları,
- SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri özel durum açıklamaları,
- İzahname, sirküler ve diğer duyuru metinleri,

KAMUNUN AYDINLATILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞLER

Kamu Aydınlatma Platformu KAP

- SPK'nın yatırım ortaklıklarına ve fonlara ilişkin bildirimler,
- Genel kurul toplantı tutanakları ve hazırlan cetvelleri,
- Ortaklıkların esas sözleşmeleri ve fonların iç tüzükleri,
- SPK ve/veya BİST tarafından belirlenen diğer bildirimler

Kamuyu aydınlatma belgelerinden doğan tazminat talebi, zararın meydana geldiği tarihten itibaren altı ay içinde zamanaşımına uğrar.

KAMUNUN AYDINLATILMASI

Özel Durum Açıklaması Yapmakla Yükümlü Olanlar

- Sermaye piyasası araçlarını ihraç edenler ve ilgili taraflar açıklama yapmakla yükümlüdürler.
- Yurt içinde tahsisli ve yurtdışında ihraç yapanlar açıklama yapmakla yükümlü değildirler.
- Kira Sertifikası ihracında fon kullanıcılar da açıklama yapmakla yükümlü değildirler.

KAMUNUN AYDINLATILMASI

İçsel Bilgilerin Açıklanmasında Sorumluluğu Olanlar

- İhraççının yönetim kurulu üyeleri
- İçsel bilgiye erişebilen, ticari ve idari kararları verebilen idareciler
- Bunların eş ve çocukları ve aynı evde ikamet edenler.
- Kurumla ortak menfaata sahip tüzel kişiler
- Bağlı ortaklıklarının idari sorumluları

KAMUNUN AYDINLATILMASI

İçsel Bilgilerin Açıklanması Yükümlülüğü

Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

İhraççılar, sermaye piyasası araçlarının fiyatları veya işlem hacimlerinde olağan piyasa koşullarıyla açıklanamayan değişimler olduğunda ilgili borsanın talebi üzerine kamuya açıklama yapmak zorundadır.

KAMUNUN AYDINLATILMASI

İçsel Bilgilerin Açıklanmasında Sorumluluğu Olanlar

Haber veya Söylentilerin Doğrulanması

İhraççılar hakkında sermaye piyasası araçlarının **değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip**, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde; ihraççılar tarafından kamuya açıklama yapılması zorunludur.

Sermaye piyasası araçlarında, ihraççıların idari sorumlularının, Hakim Ortakların ve ilişkili tarafların bir yıl içerisinde yapılan işlemlerin toplam tutarının 2023 yılı içerisinde 500.000,- TL tutarını aşması halinde, tüm işlemler kamuya açıklanır.

KAMUNUN AYDINLATILMASI

Sermaye Piyasalarında Finansal Raporlama

Finansal raporların “Kurula ve borsaya bildirimi” usulü yerine kamuya açıklanması esası benimsenmiştir.

- Borsa şirketlerinin **yıllık finansal raporları için 60 ve 70 gün**, (sırasıyla konsolide olmayan ve konsolide)
- Ara dönem finansal raporlar için 30 ve 40 gün** olarak değiştirilmiş ve ara dönemin bağımsız denetime tabi olması halinde 10 gün ilave edilmiştir.
- İşlem gören işletmelerin finansal raporlarının, son seans sonrası kamuya açıklanması zorunluluğu getirilmiştir.
- TTK paralelinde finansal tablolar artık TTSG’de yayımlanmayacaktır.

KURUMSAL YÖNETİM

Kurumsal Yönetim İlkeleri

- Hakkaniyet (Adillik)
- Sorumluluk
- Şeffaflık
- Hesap verebilirlik

KURUMSAL YÖNETİM

Kurumsal Yönetim İlkeleri

- Hakkaniyet (Adillik)** Şirket yönetiminin bütün hak sahiplerine karşı eşit davranmasını ifade etmektedir. Bu ilke, azınlık hissedarlar ve yabancı ortaklar da dahil olmak üzere bütün hissedar haklarının korunmasını ifade etmektedir.
- Sorumluluk** Şirket yönetiminin, tüzel kişiliği adına yaptığı tüm faaliyetlerin ilgili mevzuata, esas sözleşmeye, şirket içi düzenlemelere, toplumsal ve etik değerlere uygunluğunu ve bunun denetlenmesini ifade eder.

KURUMSAL YÖNETİM

Kurumsal Yönetim İlkeleri

- Şeffaflık** Ticari sır niteliğindeki ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere, şirket ile ilgili finansal ve finansal olmayan bilgilerin, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde kamuya duyurulması yaklaşımıdır.
- Hesap verebilirlik** Yönetim kurulu üyelerinin esas itibarıyla anonim şirket tüzel kişiliğine ve dolayısıyla pay sahiplerine karşı olan hesap verme zorunluluğunu ifade etmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM

SPK Kurumsal Yönetim Tebliği

- Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması:

Kurumsal yönetim ilkelerinden zorunlu olarak uygulanacak olanların belirlenmesi ve gözetiminde, payları borsanın Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Kollektif Yatırım ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarında işlem gören ortaklıklar sistemik önemlerine göre piyasa değerleri ve fiili dolaşımdaki payların piyasa değerleri dikkate alınarak üç gruba ayrılır.

KURUMSAL YÖNETİM

SPK Kurumsal Yönetim Tebliği

Birinci grup: Piyasa değerinin ortalaması 3 milyar TL'nin ve fiili dolaşımdaki payların piyasa değerinin ortalaması 750 milyon TL'nin üzerinde olan ortaklıklar.

İkinci grup: Birinci grup dışında kalan ortaklıklardan, piyasa değerinin ortalaması 1 milyar TL'nin ve fiili dolaşımdaki payların piyasa değerinin ortalaması 250 milyon TL'nin üzerinde olan ortaklıklar.

Üçüncü grup: Birinci ve ikinci gruba dahil olan ortaklıklar dışında kalan payları ilgili pazarlarda işlem gören diğer ortaklıklar.

KURUMSAL YÖNETİM

SPK Kurumsal Yönetim Tebliği

Yatırımcı ilişkileri bölümü:

Kapsam: Payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Kollektif Yatırım ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarında işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından uygulanmaktadır.

Yükümlülükler: Ortaklıklar ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlayan yatırımcı ilişkileri bölümünün oluşturulması ve bu bölümün ortaklık genel müdürü veya genel müdür yardımcısına doğrudan bağlı olarak çalışması ve yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak en az yılda bir kere yönetim kuruluna rapor hazırlayarak sunması,

KURUMSAL YÖNETİM

SPK Kurumsal Yönetim Tebliği

Yatırımcı ilişkileri bölümü:

Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisinin **"Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3"** ve **"Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı"**na sahip olması, Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları hariç ortaklıkta tam zamanlı yönetici olarak çalışıyor olması ve kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak görevlendirilmesi,

Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisinin ve bu bölümde görev alan asgari bir kişinin adı, soyadı ve iletişim bilgilerinin KAP'ta yayımlanması,

Bölüm yöneticisinin görevinden ayrılması durumunda 30 gün içerisinde yeni bir kişinin görevlendirilmesi gerekmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM

SPK Kurumsal Yönetim Tebliği

Yatırımcı ilişkileri bölümü:

İstisna: Kurumsal yönetim düzenlemeleri çerçevesinde üçüncü grupta yer alan ortaklıkların yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisinin, "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı"nın herhangi birine veya sadece "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı"na sahip olması yeterlidir. Yatırımcı ilişkileri bölümünün görevi, kamuya açıklanması kaydıyla çeşitli birimler tarafından da yerine getirilebilir.

KURUMSAL YÖNETİM

SPK Kurumsal Yönetim Tebliği

Yatırımcı ilişkileri bölümünün başlıca görevleri:

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalara ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.

KURUMSAL YÖNETİM

SPK Kurumsal Yönetim Tebliği

Yatırımcı ilişkileri bölümünün başlıca görevleri:

- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek.
- **Paylarının ilk defa halka arz edilmesi ve/veya borsada işlem görmeye başlaması için Kurula başvuran ortaklıklar:** bu madde kapsamındaki yükümlülüklerini, paylarının borsada işlem görmeye başlaması tarihinden itibaren **altı ay içerisinde** yerine getirmeleri gerekir.

KURUMSAL YÖNETİM

Kurumsal Yönetim İlkeleri

Kurumsal İnternet Sitesi: İnternet sitesinde; ilgili mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra;

- Ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı,
- Ticaret Sicili Gazeteleri ile birlikte ortaklık esas sözleşmesinin son hali,
- Özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve diğer kamuyu aydınlatma belgeleri,
- Genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları,
- Şirketin kendi paylarının geri alınmasına ilişkin politikası, kar dağıtım politikası, bilgilendirme politikası,
- Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere kurumsal İnternet sitesinde yer verilir.

KURUMSAL YÖNETİM

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri

1. Pay Sahipleri

- **Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması**

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, bilgi alma ve inceleme hakkı, pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynar.

- **Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı**

Ortaklık yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıracı işlem yapmaktan kaçınır.

- **Genel Kurul**

Ortaklığın kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden **en az üç hafta önce**, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile yatırımcılara duyurulur.

KURUMSAL YÖNETİM

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri

1. Pay Sahipleri

- **Oy Hakkı**

Oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı uygulamalardan kaçınılır. Her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır.

Oy hakkında imtiyazdan kaçınılır. Oy hakkında imtiyazın varlığı halinde halka açık payların sahiplerinin yönetimde temsilini engelleyecek nitelikteki imtiyazların kaldırılması esastır.

- **Azlık Hakları**

Azlık haklarının kullandırılmasına azami özen gösterilir. Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınabilir. Azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilebilir.

KURUMSAL YÖNETİM

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri

1. Pay Sahipleri

- **Kar Payı Hakkı**

Ortaklığın belirli ve tutarlı bir kâr dağıtım politikası bulunur. Bu politika genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulur ve ortaklığın kurumsal İnternet sitesinde kamuya açıklanır.

Kâr dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içerir.

Kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında dengeli bir politika izlenir.

- **Payların Devri**

Payların serbestçe devredilebilmesini zorlaştıracı uygulamalardan kaçınılır.

KURUMSAL YÖNETİM

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri

2. Kamu Aydınlatmada Şeffaflık

Kurumsal İnternet Sitesi: İnternet sitesinde; ilgili mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra;

- Ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı,
- Ticaret Sicili Gazeteleri ile birlikte ortaklık esas sözleşmesinin son hali,
- Özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve diğer kamuyu aydınlatma belgeleri,
- Genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları,
- Şirketin kendi paylarının geri alınmasına ilişkin politikası, kar dağıtım politikası, bilgilendirme politikası,
- Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere kurumsal İnternet sitesinde yer verilir.

KURUMSAL YÖNETİM

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri

3. Menfaat Sahipleri

- **Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası**

Menfaat sahipleri; şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar gruplarıdır.

Şirket, işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin ilgili mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına alır. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve karşılıklı sözleşmeler ile korunmadığı durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkânları ölçüsünde korunur.

KURUMSAL YÖNETİM

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri

Yönetim Kurulu

- **Yönetim Kurulunun İşlevi**

Yönetim kurulu, alacağı stratejik kararlarla, şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek şirketi idare ve temsil eder.

Yönetim kurulu; şirketin stratejik hedeflerini tanımlar, şirketin ihtiyaç duyacağı işgücü ile finansal kaynaklarını belirler, yönetimin performansını denetler.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin **%25'ini aşan bir bedelle sigorta edilir** ve bu husus KAP'ta açıklanır.

KURUMSAL YÖNETİM

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri

Yönetim Kurulu

- Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim kurulu üye sayısı, her durumda **beş üyeden az olmamak koşulu ile**, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde belirlenir.

Yönetim kurulu içerisindeki **Bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz**. Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında kusuratlar izleyen tam sayı olarak dikkate alınır.

Her durumda, **bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz**.

Bankalarda **bağımsız üye sayısı Üçten az olamaz**.

KURUMSAL YÖNETİM

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri

Yönetim Kurulu

- Yönetim Kurulunun Yapısı

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıla kadar olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.

Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

KURUMSAL YÖNETİM

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri

Yönetim Kurulu

- **Yönetim Kurulunun Yapısı**

Şirketin yönetim kurulunda **son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.**

Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

KURUMSAL YÖNETİM

Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

- **Yönetim Kurulu** görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır.
- Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve icra başkanı/genel müdür ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler.
- Üyeler her toplantıya katılmaya ve toplantılarda görüş bildirmeye özen gösterir.
- Elektronik ortamda yönetim kurulu toplantısı yapılmasına imkan sağlanır.
- Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur.

KURUMSAL YÖNETİM

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen

- Denetimden Sorumlu Komite
- Riskin Erken Saptanması Komitesi
- Kurumsal Yönetim Komitesi
- Aday Gösterme Komitesi,
- Ücret Komitesi oluşturulur.

Komitelerin en az iki üyeden oluşması gerekir

İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz.

KURUMSAL YÖNETİM

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

- **Denetimden Sorumlu Komite;** şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.
- Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.
- Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur.

KURUMSAL YÖNETİM

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

- Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal yönetim komitesi, şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir.

- Riskin Erken Saptanması Komitesi
- Ücret Komitesi

KURUMSAL YÖNETİM

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Aday Gösterme Komitesi;

- Yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
- Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak ile sorumludur.

KURUMSAL YÖNETİM

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

KURUMSAL YÖNETİM

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.

Diğer şirketlerde bu komite denetçinin gerekli görüp bunu yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmesi hâlinde derhâl kurulur ve ilk raporunu kurulmasını izleyen bir ayın sonunda verir.

Komite, yönetim kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Rapor denetçiye de yollanır.

KURUMSAL YÖNETİM

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Ücret Komitesi;

Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar,

Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ TSPB

Birliğin Görevleri

Kamu kurumu niteliğinde, öz düzenleyici bir meslek kuruluşu olan **Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği**, Sermaye Piyasası Kanunu ile 2001 yılında kurulmuştur.

Sermaye piyasasında faaliyette bulunan tüm **Banka, Aracı Kurum, Portföy Yönetim Şirketleri ve Yatırım Ortaklıkları** birliğin üyesidir.

- Birlik üyelerinin dayanışma ve sermaye piyasası ile mesleğin gerektirdiği özen ve disiplin içinde çalışmalarına yönelik meslek kurallarını oluşturmak,
- Haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak,

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ TSPB

Birliğin Görevleri

- Birlik statüsünde öngörülen disiplin cezalarını vermek,
- Üye kuruluşları temsilen ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak,
- Ulusal ve uluslararası mesleki gelişmeleri, kanuni ve idari düzenlemeleri izleyerek bu konuda üyeleri aydınlatmak,
- Birlik üyelerine, Uyarı, Kınama, Para cezası ile üyelikten geçici ve sürekli çıkarma cezası verebilir.

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ TSPB

Birliğin Görevleri ve Faaliyetleri

Yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmaya yetkili kılınmış kuruluşlar ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlardan Kurulca uygun görülenler tüzel kişiliği haiz **kamu kurumu niteliğinde** bir meslek kuruluşu olan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne üye olmak için başvurmak zorundadırlar.

Söz konusu kuruluşlar yetki belgelerini almalarından itibaren **üç ay içinde gerekli başvuruyu yapmakla yükümlüdür**. Anılan yükümlülüğe uymayan kuruluşların faaliyetleri Kurulca durdurulur.

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ TSPB

Üyelerin Faaliyetleri Sırasında Uyacağı İlkeler

Dürüst ve Adil Davranma İlkesi

Aracı Kuruluşlar çıkarlarını ve piyasaların bütünlüğünü göz önünde tutarak dürüst ve adil davranırlar.

Bağımsızlık ve Tarafsızlık

Üyeler faaliyetlerini yürütürken bağımsız ve tarafsız olmalı ve bunu sürdürmek için gerekli özeni göstermelidirler.
Aynı koşullara sahip her müşteriye eşit şekilde davranırlar.

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ TSPB

Üyelerin Faaliyetleri Sırasında Uyacağı İlkeler

Mesleki Özen ve Titizlik İlkesi

Aracı Kuruluşlar, teknik bilgi birikimini sağlarlar, meslekle ilgili gelişmeleri takip ederler.

Saydamlık İlkesi

Aracı Kuruluşlar, gerçekleştirecekleri işlemlerde ilgili tüm tarafları ve kamu kurum ve kuruluşlarını, tam, doğru, hızlı ve eşit olarak bilgilendirirler.

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ TSPB

Üyelerin Faaliyetleri Sırasında Uyacağı İlkeler

Kaynakları Etkin Kullanma İlkesi

Aracı Kuruluşlar, işletmelerinin devamlılığını sağlamak ve müşterilerin hak ve çıkarlarını korumak üzere maddi, teknolojik ve beşeri kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanırlar.

Rekabet ve Toplumsal Yararı Gözetme İlkesi

Üyeler, mesleki faaliyetlerini haksız rekabete yol açmayacak şekilde yürütür, toplumsal yararı ve çevreye saygıyı da gözetirler.

Kara Paranın Aklanması İle Mücadele

Aracı Kuruluşlar, kara paranın aklanması, yolsuzluk ve benzeri suçlarla mücadele konusunda şüpheli işlemlerin belirlenmesi ve mevzuat çerçevesinde işlem yapılması için gerekli önlemleri alırlar.

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ TSPB

Müşterilerle İlişkilere İlişkin İlkeler

Müşteri Tanıma Kuralı

Üyeler, müşterilerle iş ilişkisi kurulmadan önce kimlik bilgilerini alır ve mesleki faaliyetlerini yazılı sözleşmeler çerçevesinde yürütürler. Müşterilerin mali durumları, yatırım amaçları, yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri konularında gerekli bilgileri edinir, Standart testleri yapar ve bu bilgileri güncel olarak tutarlar.

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ TSPB

Müşterilerle İlişkilere İlişkin İlkeler

- Müşteri Talimatlarına Uyma
- Bilgi Verme
- Müşteri Menfaatlerini Korumak
- Çıkar Çatışmalarına meydan vermemek
- Sır Saklama
- Müşteri Şikayetlerini Değerlendirmek

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ TSPB

Diğer Üyelerle ve Çalışanlarla İlişkilere İlişkin İlkeler

Diğer Üyelerle İlişkilere İlişkin İlkeler

- Mesleki Sorumluluk, Dayanışma ve Bilgi Aışverişı
- Haksız Rekabetin Önlenmesi

Çalışanlarla İlişkiler

- Çalışanların Genel Nitelikleri
- Mesleki Yeterlilikleri
- Mesleki Özen ve Titizlik
- Kariyer Gelişimi

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ TSPB

Çalışanlarla Müşteri İlişkilerine İlişkin İlkeler

Çalışanların Müşterilerle İlişkileri

- Müşterilerle borç-alacak, kefalet ve müşterek hesap açtırmak gibi etik ilkelerle bağdaşmayan ilişkilere girmezler,
- Müşterilerden teamüllerin üzerindeki değerde hediye almazlar,
- Konumlarını kullanarak, gerek kendi iş ortamlarından, gerekse müşterilerinin iş olanaklarından kişisel çıkar sağlamazlar,
- Portföy yönetimi faaliyetleri dışında, müşterilerden hisse senedi alım satım emri verme, ordino ve diğer belgeleri imzalama, nakit ve menkul kıymet yatırma ve çekme, virman işlemi yapma gibi işlemlerin bir veya birkaçını içeren vekaletname alarak müşteri adına işlem yapmazlar.

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ TSPB

Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları

TSPB Etik İlkeleri

- Temel İlke:** Sermaye piyasası çalışanı, kamuoyuyla müşterilerle, işvereniyle, çalışma arkadaşlarıyla ve sermaye piyasasının diğer katılımcılarıyla ilişkilerinde **bağımsız, dürüst, adil, yetkin, özenli, güncel bilgilere dayalı, saygılı ve etik hareket eder.**
- Bağımsızlık, Dürüstlük ve Adillik
- Özen ve Titizlik
- Sürekli Gelişim
- Sır Saklama
- Etik Düşünme

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ TSPB

TSPB Davranış Kuralları ve Açıklamaları

Mesleki Uzmanlık Kuralı

•Sermaye piyasası çalışanının, sunmuş olduğu sermaye piyasası faaliyetini tam ve yetkin bir şekilde gerçekleştirebileceği düzeyde yasal çerçeveyi bilmesi beklenmektedir. Bu nedenle konuya ilişkin olarak aşağıdaki kurallar belirlenmiştir.

- Mevzuatın Bilinmesi
- Bağımsızlık ve Tarafsızlık
- Gerçekdışı Gösterim
- Mesleki Uzmanlığa Uygun Olmayan Davranış

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ TSPB

TSPB Davranış Kuralları ve Açıklamaları

ÖRNEK: Mevzuatın Bilinmesi

Nil bir aracı kurumda kurumsal finansman bölümünde çalışmaktadır. Bir şirketin pay ihracına yönelik çalışma sırasında SPK'ya sunulmuş olan finansal tablolarda dönem sonu karının olduğundan daha yüksek görünmesini sağlayacak ve mevcut muhasebe standartlarına aykırılık oluşturacak kasti işlemler yapıldığını fark eder. Nil, aracı kurumun mevzuata uyum biriminden ne yapması gerektiği konusunda bilgi ister. Mevzuata uyum birimi görevlisi söz konusu finansal tabloları hazırlama sorumluluğunun şirkette ait olduğunu, kendisinin SPK'ya bildirim yapmasına gerek olmadığını belirtir.

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ TSPB

TSPB Davranış Kuralları ve Açıklamaları

YORUM:

Finansal tabloların oluşturulmasında görev almamış olması ve mevzuata uyum görevlisinin görüşüne başvurulması Nil'i sorumluluktan kurtarmamaktadır. Böylesi bir durumda Nil'in yapması gereken gereğinin yapılması için ilgili kurum birim yöneticilerine durumu bildirmek, buna rağmen sonuç alamadığı durumda bu iş ve işlemin dışında kalarak, SPK'ya, MASAK'a ve/veya TSPB'ye bildirim yapmalıdır.

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ TSPB

TSPB Davranış Kuralları ve Açıklamaları

ÖRNEK: Bağımsızlık ve Tarafsızlık

Bir aracı kurumda maden sektörünü kapsayan araştırma raporları hazırlayan Çağla, Borsaya kote bir madencilik şirketi tarafından analistlere yönelik olarak tesislerine düzenlenecek bir ziyarete katılmaya davet edilmiştir. şirket analist grubu için ulaşım ve tesislerin yakınındaki tek konaklama yeri olan otelde konaklama masraflarını karşılamaktadır. Çağla, konaklama masraflarının karşılanmasını kabul etmez ve kendisi öder.

YORUM: Çağla'nın konaklama masraflarının şirket tarafından karşılanması durumunda SPEK'e aykırılık söz konusu olmayacaktır. Çünkü söz konusu seyahat iş için yapılmaktadır ve gidilen bölgede alternatif bir konaklama olanağı bulunmamaktadır.

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ TSPB

TSPB Davranış Kuralları ve Açıklamaları

Sermaye Piyasalarının Dürüst İşleyişini Sağlama Kuralı

Sermaye Piyasası Kanunu'nda suç olarak tanımlanan ve cezai yaptırımlara bağlanan fiiller ile idari yaptırımlara bağlanmış olan bazı davranışlar piyasanın dürüst işleyişini bozmaktadır.

Bu nedenle konuya ilişkin aşağıdaki kurallar belirlenmiştir.

- İçsel Bilgilerin Kullanımı
- Piyasa Dolandırıcılığı
- Piyasa Bozucu Eylemler

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ TSPB

TSPB Davranış Kuralları ve Açıklamaları

Müşterilere Karşı Görevler

- Sadakat, Sağduyu ve Özen
- Adil Davranma
- Uygunluk
- Performans Sunumu
- Gizliliğin Korunması

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ TSPB

TSPB Davranış Kuralları ve Açıklamaları

İşverene Karşı Görevler

- Bizzat Çalışma, Özen ve Sadakat
- Düzenleme ve Talimatlara Uyma
- Menfaatlerin Bildirilmesi
- Yöneticilerin Sorumlulukları

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ TSPB

TSPB Davranış Kuralları ve Açıklamaları

Sermaye Piyasası Faaliyetlerinin Sunumu

Sermaye piyasası kurumlarında üretilen hizmetin ilgili kişilere ulaştırılması, anlatılması ve bu kişilerin yönlendirilmesi sermaye piyasası çalışanı yoluyla yapılmaktadır. Üretilen hizmetin niteliği ne kadar yüksek olursa olsun bunu kullanacak olan sermaye piyasası çalışanının da bunu kavrayacak ve anlatabilecek düzeyde olması gerekir.

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ TSPB

TSPB Davranış Kuralları ve Açıklamaları

Çıkar Çatışması

Sermaye piyasası faaliyetlerinin sunumu sırasında çıkar çatışmalarının doğmama ihtimali bulunmamaktadır.

Çıkar çatışması kavramına sermaye piyasası mevzuatının birçok düzenlemesinde özel olarak yer verilmesinin nedeni sermaye piyasasının **güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi** olmasını sağlamaya yönelik hedeftir.

- Çıkar Çatışmalarının Açıklanması
- İşlemlerin Öncelik Sırası
- Sermaye Piyasası Faaliyetlerinden Doğan Çıkarların Açıklanması

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ TSPB

TSPB Davranış Kuralları ve Açıklamaları

Mesleğe Karşı Sorumluluklar

Sermaye piyasası çalışanı sermaye piyasalarının güven ve itibar üzerine kurulu olduğu bilinciyle buna aykırı olabilecek veya gölge düşürebilecek her türlü davranıştan kaçınır.

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ TSPB

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Disiplin Yönetmeliği

Disiplin Cezası Türleri

Disiplin Yönetmeliği hükümleri kapsamında uygulanacak disiplin cezaları **Uyarı, Kınama, Birlik üyeliğinden geçici çıkarma ve Birlik üyeliğinden sürekli çıkarmadır.**

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ TSPB

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Disiplin Yönetmeliği

Uyarı Cezası:

Uyarı, mesleğinin icrasında, yükümlülük ve davranışlarında daha dikkatli ve itinalı hareket etmesi gerektiğinin üyeye yazı ile bildirilmesidir.

Kınama Cezası:

Kınama, üyenin mesleğinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ TSPB

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Disiplin Yönetmeliği

Birlik üyeliğinden geçici çıkarma

Yapmış olduğu bir fiil veya işlem sonucu disiplin cezası ya da idari para cezası alan Birlik üyesinin, fiilin mahiyet ve önemi dikkate alınarak altı ayı aşmamak üzere geçici bir süre için Birlik üyeliğinden çıkarılması ve Birlik üyesi olmasının getirdiği haklardan mahrum edilmesidir.

Birlik üyeliğinden sürekli çıkarma

Birlik üyeliğinden sürekli çıkarma; birlik üyeliği sıfatının sona erdirilmesidir.

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ TSPB

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Disiplin Yönetmeliği

Disiplin Komitesi

Komitenin görevleri, disiplin suçları ile ilgili disiplin soruşturmalarının yürütülmesinde Birlik Yönetim Kuruluna yardımcı olmak üzere gerekli incelemeleri yapmak, Disiplin Yönetmeliğinde yer alan hükümlere göre görüş belirlemek, hazırladığı inceleme raporunu Birlik Yönetim Kurulu Başkanlığına sunmaktır.

İki yıl süreyle görev yapmak üzere Birlik Genel Kurulunca seçilen beş üyeden oluşur

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ TSPB

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Disiplin Yönetmeliği

Disiplin Cezalarının Üye Siciline Kaydına İlişkin Esaslar

Uygulanacak disiplin cezasının kesinleşmesi ile disiplin cezası ilgili üyenin Birlik nezdindeki siciline işlenir.

Kesinleşen karar ve karara esas tüm belgeler ise **beş yıl süreyle** saklanır.

Disiplin cezalarında kararın kesinleşmesinden başlayarak **beşinci yılın sonunda sicil kayıt defterindeki sicil kayıtları silinir.**

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ TSPB

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Disiplin Yönetmeliği

İdari Para Cezası

Birlik Statüsüne, Birlikçe yayımlanan, yönetmelik, genelge ve alınacak kararlarla belirlenen ilke ve yöntemlere uymayan üyeler hakkında verilen cezadır.

İdari para cezası, Komite tarafından yapılacak inceleme ve soruşturma sonucu hazırlanacak rapor çerçevesinde Yönetim Kurulunca belirlenir.

İdari para cezalarının uygulanmasında SPKn'nun 105 inci maddesinde belirlenen usul ve esaslar uygulanır.

Teşekkür Ederiz

FINTABLES
AKADEMİ



Finans Akademi